

LES MARCHES PUBLICS

version 02

PAUL MAMADOU OUATTARA
CHEF DE SERVICE ÉTUDES D'INGÉNIERIE
DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET À DISTANCE
INSTITUT INTERNATIONAL D'INGÉNIERIE DE L'EAU ET DE
L'ENVIRONNEMENT (2iE)

Septembre 2008

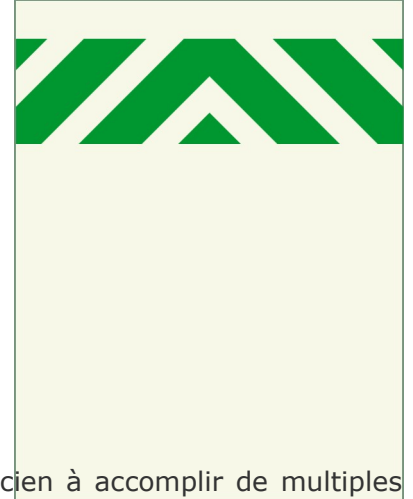
Table des matières



Table des matières	3
I - les intervenants dans l'acte de construire : attributions, droits et devoirs	7
A. Définition et mission du maître d'ouvrage.....	7
B. Définition et mission du maître d'œuvre.....	8
C. La mission de l'entrepreneur.....	9
D. Le rôle des assurances dans la construction.....	9
1. L'assurance TOUS RISQUES CHANTIER (TRC).....	9
2. Assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE (RCD).....	10
E. Le rôle des laboratoires dans la construction.....	12
1. Mission de conception.....	12
2. Mission de contrôle technique.....	12
3. Etudes d'auscultation:.....	13
F. Autres intervenants.....	13
1. Les Bureaux d'Etudes Techniques (B.E.T.) et d'ingénierie.....	13
2. Les bureaux de contrôle technique.....	13
II - les études préalables à la réalisation des travaux	15
A. Les études de définition ou la programmation des projets ou l'élaboration des termes de référence (T.D.R.).....	15
1. Définition de programme et TDR.....	15
2. Le contenu du programme ou des termes de références.....	16
3. la présentation du dossier de programme.....	17
B. les différentes étapes dans l'élaboration d'une étude de projet : études de conception, d'exécution ou le projet, administrative ou la consultation des entreprises.....	18
1. les éléments normalisés des missions d'ingénierie.....	19
2. les études de conception (APS – APD).....	20
3. Les études d'exécution ou le projet.....	22
4. Les études administratives ou la dévolution des travaux.....	23
III - Gestion des marchés – Direction et contrôle des travaux	31
A. Composition d'une équipe de contrôle.....	31
B. Phase préliminaire ou démarrage du chantier.....	32
C. Direction et contrôle des travaux.....	32
1. La gestion administrative des marchés.....	32
2. la gestion financière du marché.....	35
3. Le contrôle technique des travaux.....	40

4. les réceptions et garanties des travaux.....	46
5. 3.3-5 Les sanctions les différends et les litiges : (les mesures coercitives et leurs limites).....	47

Introduction



La diversité des activités du secteur du BTP appelle le technicien à accomplir de multiples tâches. Dans un bureau d'étude, il élabore, suivant les directives de la hiérarchie, les plans, devis, programmes de calculs. Sur les chantiers, il a la responsabilité de l'exécution.

Dans les laboratoires d'essais, il est chargé de l'organisation et de l'exécution des programmes d'expériences. Il pourra envisager la création d'entreprise, après avoir acquis une expérience professionnelle suffisante.

En dispensant ce cours, le professeur a à l'esprit trois préoccupations importantes :

- ce que les étudiants doivent obligatoirement savoir
- ce qu'il est utile qu'ils sachent
- ce dont ils doivent avoir entendu parler et qu'ils approfondiront au cours des premières années de leur vie professionnelle.

Le cours est orienté vers la préparation à la conduite des travaux dans l'entreprise. Il est en effet indispensable que les étudiants aient conscience des responsabilités et des possibilités des entreprises d'exécution : environnement de l'entreprise, vie sur les chantiers, relations humaines, qualité du travail.

La méthode pédagogique est basée sur des visites de chantiers, des travaux dirigés et des études de cas, des explications générales où sont exposés les principes essentiels qui régissent les rapports des différents intervenants dans l'acte de construire, la déontologie et les usages de la profession.

les intervenants dans l'acte de construire : attributions, droits et devoirs



Définition et mission du maître d'ouvrage	7
Définition et mission du maître d'œuvre	8
La mission de l'entrepreneur	9
Le rôle des assurances dans la construction	9
Le rôle des laboratoires dans la construction	12
Autres intervenants	13

Le processus de réalisation d'un projet d'infrastructure fait intervenir plusieurs techniciens, de façon simultanée ou isolée.

A. Définition et mission du maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage est la personne (physique ou morale) désignée par ce terme dans les documents des marchés et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés. Ses missions sont très diverses :

- il procure le terrain sur lequel doit être réalisé l'ouvrage.
- il passe les contrats avec les autres partenaires : les architectes, les bureaux d'études et d'ingénierie, les bureaux de contrôle technique, les laboratoires d'essais, les entreprises.
- il assure les paiements résultants de la prestation de ces entités.
- il exploite l'ouvrage.
- il donne l'ordre d'exécuter les travaux.

Lorsque le maître d'ouvrage n'a pas les moyens humains ou la compétence nécessaire pour assurer les tâches professionnelles qu'implique sa fonction, il peut confier tout ou partie des tâches qui lui incombent à un maître d'ouvrage délégué.

Il est responsable de son chantier des points de vue financier, technique et sécurité. Certaines de ses responsabilités peuvent être déléguées, et d'autres ne le peuvent pas. Le maître d'ouvrage peut déléguer les responsabilités suivantes :

- La conception de l'ouvrage ;

- Le choix des exécutants ;
- Le contrôle et suivi des travaux.

Le maître d'ouvrage ne peut pas déléguer les responsabilités suivantes :

- La sécurité des personnes ;
- Les engagements financiers.

Les obligations du maître d'ouvrage :

- Fournir les données de base au maître d'œuvre : programme, budget, topo, reconnaissance des sols, ...
- Veiller au respect des obligations de chacun en matière:
 - D'assurance ;
 - De sécurité des personnes ;
 - De respect des obligations légales vis à vis du code du travail.

Le maître d'ouvrage délégué

Le maître d'ouvrage délégué est le mandataire exclusif du maître d'ouvrage. Il assure la direction de l'exécution des travaux depuis la conception du projet jusqu'à la réception définitive des travaux.

Le maître d'ouvrage délégué est l'interlocuteur privilégié voire unique des autres intervenants : architectes, bureaux d'études, laboratoires, entreprises...

Pour les projets relevant de l'état ou de ses démembrements, la mission de la maîtrise d'ouvrage délégué est strictement réservée aux services techniques des Ministères compétents.

B. Définition et mission du maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale qui, par sa compétence technique, est chargée, par le maître d'ouvrage ou la personne responsable du marché, de diriger et de contrôler l'exécution des travaux, de proposer leur réception et leur règlement. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter.

Sa mission est donc de concevoir et d'établir, avec la collaboration, de techniciens de son choix, des projets de construction, de transformation, d'aménagement, d'entretien d'ouvrages. En outre, il veille, selon l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage, à la réalisation des projets établis. Il en contrôle l'exécution conformément aux règles de l'art et aux prescriptions techniques en vigueur.

Le maître d'œuvre engage sa responsabilité technique. Il ne peut pas prendre d'engagement financier sur le projet.

Pour un projet de construction de bâtiments, le maître d'œuvre est l'architecte.

Pour un projet d'aménagement rural (barrages, pistes, périmètres agricoles,...), le maître d'œuvre sera le bureau d'étude technique qui fera la conception.

Les obligations du maître d'œuvre : assistance au maître d'ouvrage pour :

- Conseil juridique et technique pour l'exécution du programme
- Garantir le respect de la réglementation
- Garantir la validité des décomptes.

Le maître d'œuvre est donc conseiller du maître d'ouvrage, qui est SEUL DECIDEUR ;

C. La mission de l'entrepreneur

L'entrepreneur est la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux conformément aux documents contractuels et réglementaires.

La mission dévolue à l'entrepreneur est donc l'exécution des travaux en conformité avec les plans, les pièces écrites, les normes de construction et les règles en vigueur.

L'exercice de la profession d'entrepreneur est soumis à l'agrément préalable du ministère compétent.

L'entrepreneur est réputé techniquement compétent dans son domaine d'intervention. Il est responsable de la solidité et la qualité des travaux qu'il exécute, (même en cas d'erreur du maître d'œuvre).

Les obligations de l'entrepreneur :

- Garantie d'achèvement des travaux en conformité avec les dispositions du marché ;
- Respect des normes et règles de l'art ;
- Garantie de bon fonctionnement et solidité de l'ouvrage ;
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité

L'entrepreneur est responsable, vis à vis du maître d'ouvrage, de la qualité de l'ouvrage exécuté.

Les droits de l'entrepreneur :

- Demander une avance de démarrage ;
- Présenter des décomptes mensuels ;
- Facturer tous travaux supplémentaires non prévus au marché ;
- Réévaluer les prix unitaires en cas de modification importante du volume des travaux ;
- Bénéficier des exonérations des droits de douanes et taxes lorsque le financement le permet ;

Demander la réception de l'ouvrage.

D. Le rôle des assurances dans la construction

Les principales assurances qui intéressent les intervenants dans la construction sont:

- l'assurance TOUS RISQUE CHANTIER
- l'assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

1. L'assurance TOUS RISQUES CHANTIER (TRC)

Cette assurance sera exigée dès l'ouverture du chantier.

les assurés

- le maître de l'ouvrage;
- le maître d'oeuvre
- les entrepreneurs ;

objet et étendue de la garantie

pendant la période des travaux jusqu'à la réception provisoire:

- les dommages à l'ouvrage résultant notamment:
 - d'incendie, explosion, foudre;
 - de vols;
 - de phénomènes naturels tels que: tempête, ouragan, cyclone, crues et inondations, glissement de terrain, tremblement de terre, éruptions volcaniques, raz - de - marée;
- extension aux biens:
 - baraquements et entrepôts de chantier;
 - matériels et engins de chantier;
 - existants;
- extension aux événements:
 - grèves, émeutes, mouvements populaires;
 - erreur de conception;
 - expédition à grande vitesse.

pendant la maintenance, 12 mois à compter de la réception provisoire:

Tous dommages accidentels ou pertes subis par les biens assurés sur le site du chantier qui proviendraient exclusivement d'incidents par suite de négligence, maladresse, fausse manoeuvre:

- causés par les assurés lorsqu'ils reviennent sur le site pour l'accomplissement des seules obligations contractuelles;
- ou résultant d'une mise en oeuvre défectueuse dont le fait générateur est antérieur à la date de réception provisoire et sans avoir été décelé avant cette date et ayant pris naissance sur le chantier.

pendant toute la durée de la police:

Les frais de déblais et de démolition consécutifs à un sinistre garanti par la police.

2. Assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE (RCD)

fondement:

L'assurance RCD tire son fondement des deux articles suivant du code civil :

- Article 1792 : " si l'édifice péricule en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans ".
- Article 2270 : " les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrages sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ".

Ces deux articles instituent l'obligation qui pèse sur la tête de tout intervenant dans les travaux de construction.

Compte tenu du coût généralement élevé des constructions, ne pouvant prendre le risque de répondre d'un sinistre sur leurs patrimoines, les intervenants dans la construction ont pris l'habitude de transférer la charge de l'obligation imposée par le législateur sur la tête de l'assureur par le biais de l'assurance RCD.

les assurés

Les architectes, techniciens, maîtres d'oeuvre, bureaux d'études techniques et entrepreneurs désignés pour la construction, qu'ils aient passé contrat avec le maître de l'ouvrage ou bien qu'ils soient sous - traitants.

que couvre la garantie décennale:

Le contrat garantit:

- l'indemnisation des dommages matériels à la construction trouvant leur origine dans le gros oeuvre compromettant la stabilité ou la solidité de la construction et engageant la responsabilité décennale des assurés telle que définie par les articles 1792 et 2270 du code civil.
- l'indemnisation des frais occasionnés par la menace d'effondrement du gros oeuvre et nécessaire à la sauvegarde de la construction;
- les frais de démolition et de déblaiement nécessités par les sinistres.

Le rôle de l'organisme de contrôle

En assurance TRC comme RCD, les garanties de l'assureur sont subordonnées au contrôle des plans et des travaux par un organisme de contrôle technique agréé par l'assureur (SOCOTEC, VERITAS, ...)

Le contrôle doit être exercé depuis l'origine des travaux et comprendre au minimum:

- l'examen, préalablement à l'exécution des travaux, des plans, du cahier des charges et des autres documents permettant d'apprécier les risques encourus;
- le contrôle technique de ces plans et documents;
- le contrôle de l'exécution des travaux;
- la présence à la réception de l'ouvrage assuré des représentants de l'organisme de contrôle.

L'assureur n'étant pas un professionnel de la construction, il se base sur l'appréciation technique faite par l'organisme de contrôle pour délivrer ou ne pas délivrer sa garantie.

En matière de décennale, la convention entre le souscripteur (ou l'assuré) et l'organisme de contrôle devra faire obligation à celui-ci de:

- établir à l'intention de l'assureur le rapport technique préliminaire de définition du risque décrivant les travaux contrôlés et assurés ainsi que ses éventuels compléments;
- répondre à toute demande d'information de l'assureur et lui transmettre éventuellement toute pièce du dossier qu'il jugerait utile;
- signifier aux assurés tous défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art ou encore aggravant les risques tels qu'ils ont été définis lors de la souscription du contrat; en particulier, toute réalisation de travaux de gros oeuvre entreprise sans que des plans d'exécution ou des documents fixant, si nécessaire, le mode opératoire des travaux n'aient été préalablement établis et reconnus valables par le bureau de contrôle;
- prévenir immédiatement l'assureur:
 - du refus des assurés de remédier, à leurs frais, à toute situation dénoncée.
 - de la suspension du contrôle de tout ou partie des travaux assurés;
 - de toute situation aggravant les risques, en particulier arrêt des travaux supérieur à un mois, sinistre, faillite;
- prévenir l'assureur de la date de réception provisoire de l'ouvrage ou de la date d'occupation ou de mise en service si celle-ci a lieu avant la réception provisoire.
- transmettre à l'assureur le rapport final des travaux précisant les réserves éventuelles signifiées aux constructeurs afin que l'attestation de prise en

charge puisse être rédigée par l'assureur.

E. Le rôle des laboratoires dans la construction

Les laboratoires jouent un rôle très important dans les divers domaines d'activité du génie civil. Leur intervention couvre l'expérimentation, la conception, la recherche appliquée, ... Dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser essentiellement aux activités de conception, de contrôle technique, d'auscultation.

1. Mission de conception

participation à l'élaboration des pièces écrites et au dépouillement des offres:

- avis sur les spécifications et prescriptions techniques concernant les matériaux de construction;
- participation aux commissions de dépouillement

études des sols et des matériaux de construction:

- études techniques de tracés d'infrastructures de transport (routes, pistes, ...): linéaire géotechnique;
- études des sols de fondations d'ouvrages d'art, de bâtiments et de barrages: pénétrométrie, CBR, ...
- études des matériaux de construction (granulats, liants, bétons hydrauliques, bétons bitumineux, amélioration des matériaux, ...

2. Mission de contrôle technique

Les missions de contrôle technique ont pour objet de fournir aux assureurs toutes les informations techniques nécessaires à l'appréciation du risque pris en charge au titre des polices professionnelles, dont notamment celle de Responsabilité Décennale.

Elles permettent la normalisation des risques de désordres matériels susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs;

Elles sont mises en oeuvre pour le compte de l'entrepreneur ou du maître d'ouvrage, dans le cadre de missions clairement définies.

mission de normalisation des risques:

- examen des programmes de reconnaissance de sols et des résultats d'études géotechniques en relation avec les structures des ouvrages projetées.
- vérification des plans et documents techniques;
- examen des sols de fondation des ouvrages;
- contrôle de l'exécution des travaux par sondage;
- définition des programmes d'essais, supervision et interprétation des résultats.
- examen de prototypes d'éléments non traditionnels;
- établissement de tous rapports demandés par les assureurs.

mission de contrôle technique, au stade de l'exécution des travaux, des

installations d'équipements techniques:

- examen du dossier technique d'exécution établi par l'entrepreneur;
- contrôle technique de l'exécution des travaux par sondage;
- contrôle technique des installations et de leur fonctionnement.

mission d'examen des dispositions contre les risques d'incendie et de panique.

- avis technique sur les plans d'architecture;
- examen des plans et dossiers d'exécution;
- visites de chantier pour l'examen par sondage de l'exécution des travaux en cours.

3. Etudes d'auscultation:

- études des travaux d'entretien des infrastructures de transport;
- inspection détaillée et instrumentation des ouvrages d'art, bâtiments et barrages.

F. Autres intervenants

Il existe d'autres intervenants dont les missions seront détaillées dans les prochains chapitres. Ce sont entre autres : les laboratoires, les assurances, les banques.

1. Les Bureaux d'Etudes Techniques (B.E.T.) et d'ingénierie

Les missions des B.E.T. sont définies comme suit :

- établissement des plans techniques (conception) et des plans d'exécution des ouvrages,
- élaboration des notes de calcul,
- constitution du dossier de consultation des entreprises et toutes les pièces écrites afférentes au projet,
- suivi technique des travaux d'exécution.

Pour le cas des B.E.T. travaillant avec les architectes, leur rôle se ramènera à l'élaboration des notes de calcul et des plans du gros - oeuvre (notes de calcul béton armé, plans de coffrage et de ferrailage, charpentes,...) et des corps d'état secondaires (électricité, plomberie, étanchéité, ascenseur,...).

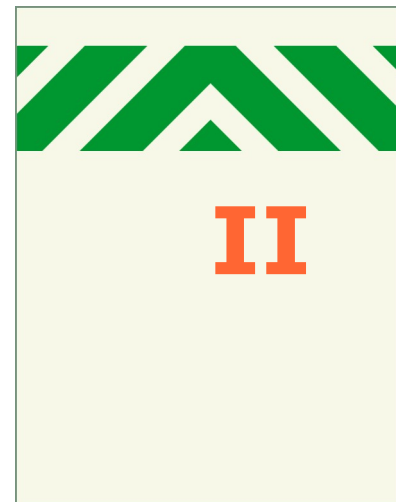
L'exercice de la profession de bureaux d'études techniques et d'ingénierie est soumis à l'agrément préalable du ministère concerné.

2. Les bureaux de contrôle technique

La mission de contrôle est de vérifier la conformité des plans techniques élaborés par les B.E.T. et d'ingénierie par rapport aux normes en vigueur et du respect des règles de l'art sur le chantier. Ce contrôle peut faire l'objet de l'établissement d'un rapport en vue de l'obtention de la garantie décennale de l'ouvrage auprès des assurances.

La mission de contrôle en vue de l'assurance est strictement réservée aux bureaux de contrôle agréés par les assureurs (SOCOTEC, VERITAS).

les études préalables à la réalisation des travaux



Les études de définition ou la programmation des projets ou l'élaboration des termes de référence (T.D.R.)	15
les différentes étapes dans l'élaboration d'une étude de projet : études de conception, d'exécution ou le projet, administrative ou la consultation des entreprises	18

A. Les études de définition ou la programmation des projets ou l'élaboration des termes de référence (T.D.R.)

1. Définition de programme et TDR

La programmation est la prévision des besoins à satisfaire pour que l'ouvrage :

- réponde à la destination projetée ;
- constitue l'utilisation optimale des moyens financiers ;
- s'articule dans les meilleures conditions aux éléments du site et de l'environnement.

Le programme est l'affaire du maître d'ouvrage. Il peut être élaboré par :

- la collectivité maître d'ouvrage
- une autre collectivité (exemple : services techniques de ville)
- les services techniques de l'état
- un organisme de conseil ou d'étude ;

En principe, le concepteur ayant établi le programme ne doit pas être sollicité pour des missions ultérieures portant sur la même opération.

Un programme doit précéder la réalisation de tout projet d'infrastructures, sinon il y a :

- confusion au niveau des responsabilités
- risque de répétition de réalisations déjà faites
- improvisations ; dépassements de crédits
- risque de réalisation de projets non fonctionnels.

Le mot « programme » est surtout utilisé lorsqu'il s'agit de réalisation d'édifices. Dans les cas de projets de construction de routes, pistes, barrages, aménagements hydroagricoles, AEA, ...on parlera plutôt de « termes de références » (T.D.R.).

2. Le contenu du programme ou des termes de références.

Le conducteur d'opération désigné par le maître d'ouvrage pour élaborer le programme, sera chargé de recueillir tant auprès du maître de l'ouvrage que des différentes autorités intéressées les éléments nécessaires à la détermination des données, des contraintes, des exigences et du coût global.

a) Les données

Elles concernent le site, l'environnement.

- Situation générale du terrain - plan de situation :
 - informations sur les voies et réseaux existants ;
 - plans topographiques.
- Relevés d'ordre géographique, climatique, hydrologie, sismique, ...
 - relevés météo - pluviométriques - crues.
 - sens des vents et pluies,
 - carrières ;
 - nuisances.
- Premières reconnaissances du sol et du sous-sol ; taux de travail du sol ; présence de nappe phréatique.

b) Les besoins

Il s'agira pour le rédacteur du programme :

- d'exprimer en termes aussi quantifiés et objectifs que possible les surfaces, volumes, débits, nombre de postes de travail, accès, schémas de circulation, ... nécessaires à la couverture des besoins fonctionnels.
Cet inventaire sera établi à partir d'enquêtes, de rencontres, d'interviews, de sondages auprès :
 - des utilisateurs (cadres, personnels)
 - des usagers (visiteurs, public)
 - des voisins (nuisances)
- d'aider le maître d'ouvrage à formuler ses souhaits en matière de coût, délai et qualité de réalisation des ouvrages.

c) Les contraintes

Il s'agit des réglementations à respecter, notamment celles d'ordre :

- technique : servitudes radioélectriques, servitudes aéroportuaires, ...
- urbanistique :
 - règles d'urbanisme et permis de construire : POS- COS
 - servitude d'utilité publique : protection des points d'eau
 - servitude de passage
 - zones inondables
- écologique
- sanitaire

- économique
- architecturales :
 - clôtures, murs, VRD
 - quota place de parking et espaces verts
 - obligation ou exclusion de certains matériaux.

d) les exigences

Il s'agit de dresser des conditions restrictives imposées au maître d'oeuvre par le seul maître de l'ouvrage :

- exigences techniques: exemples: type de traitement pour une usine de traitement des résidus urbains; seuils minimaux de résultat à obtenir (niveau de qualité exigible des ouvrages à concevoir ou performances à atteindre) :
 - pour les infrastructures (voirie)
 - pour les structures (isolation)
 - pour les équipements (climatisation)
 - pour les aménagements (revêtements de sols)
- exigences d'aménagements: aires de circulation; de stationnement; cheminement des piétons, des cyclistes (trottoirs); aires gazonnées; plantations;
- exigences architecturales: matériaux de couleur prenant en compte les caractéristiques locales;
- exigences de fonctionnement:
 - gardiennage, contrôle sécurité, incendie, vol;
 - évacuation; détection; signalisation;
 - entretien;
- exigences opérationnelles: dates impératives éventuelles de mise en service des ouvrages; partition en groupes et sous-groupes d'ouvrages;
- exigence financière: enveloppe financière;

e) le coût global

Il s'agit de déterminer l'ensemble de tous les coûts du projet, c'est-à-dire tous les coûts liés: a) à la création de l'ouvrage: coût du terrain; coût des études; coût des travaux.

- à la création de l'ouvrage: coût du terrain; coût des études; coût des travaux.

Coût des études + coût des travaux = coût d'objectif.

- à la vie de l'ouvrage: maintenance; entretien; exploitation; etc.

3. la présentation du dossier de programme

Un dossier de programme comprend des documents écrits et des pièces dessinées.

a) les documents écrits

le mémoire explicatif: il contiendra essentiellement:

- les généralités (données)
- la situation actuelle (données)

- la situation future (besoins; exigences)
- les dispositions techniques projetées (besoins; exigences; contraintes)
- l'économie du projet (coût global)

une note de calculs (éventuellement)

- pour justifier en particulier les besoins et les exigences imposés au futur concepteur;
- pour préciser les hypothèses prises.

b) les pièces dessinées

un plan de situation

Extrait de carte au 1/50 000, au 1/100 000 ou au 1/200 000

un plan d'ensemble - (plan de masse)

1/100 pour bâtiments

1/5 000 AEP - irrigation

1/25 000 CES - drainage.

SERVITUDE:

- charge établie sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire;
- obligation de ne pas bâtir sur un fonds;
- obligation de ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur;
- restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique.

B. les différentes étapes dans l'élaboration d'une étude de projet : études de conception, d'exécution ou le projet, administrative ou la consultation des entreprises

Dans la plus part des pays francophones, les marchés publics d'ingénierie et d'architecture sont réalisés à partir de l'adaptation des pratiques en vigueur en France.

la raison d'une bonne organisation des études

La principale raison est l'insuffisance constatée en matière d'études préalables à l'exécution des travaux, ce qui se traduit par:

- des sous-estimations fréquentes du coût de réalisation des ouvrages, notamment pour faciliter le financement;
- des rôles et des responsabilités imprécis notamment sur la définition des notions de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et d'entrepreneur;
- des commandes publiques d'ingénierie ne répondant pas à l'obligation de concurrence en matière de marchés d'études;
- une rémunération inadaptée car le plus souvent forfaitaire et proportionnelle au montant de l'estimation du projet.

les principes directeurs visent à :

1. élaborer une réglementation interministérielle des missions d'ingénierie et

- d'architecture;
2. préciser les rôles et affirmer les responsabilités du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur;
 3. arrêter la définition et le contenu des diverses missions d'ingénierie et d'architecture remplies par des « concepteurs »;
 4. fixer la consistance des documents d'études (programme, avant - projet, projet) et celui des dossiers d'appel à la concurrence ;
 5. inciter les concepteurs à réduire le coût total des ouvrages et à respecter un coût prévisionnel de leur réalisation;
 6. rendre possible la mise en compétition des concepteurs;
 7. faire face aux cas les plus simples comme aux cas les plus compliqués.

1. les éléments normalisés des missions d'ingénierie

les missions de maîtrise d'oeuvre et de conception

Il existe six catégories de missions en fonction de la responsabilité de maître d'oeuvre:

1. la maîtrise d'oeuvre
2. la maîtrise d'oeuvre générale
3. la maîtrise d'oeuvre particulière
4. la conception
5. la conception générale
6. la conception particulière.

Ces missions sont elles-mêmes définies par une suite d'éléments de mission normalisés à savoir:

A.P.S. = Avant Projet Sommaire
A.P.D. = Avant Projet Détaillé
S.T.D. = Spécifications Techniques Détaillées
P.E.O. = Plan d'Exécution des Ouvrages
D.C.E. = Dossier de Consultation des Entrepreneurs
A.M.T. = Assistance Marché Travaux
C.G.T. = Contrôle Général des Travaux
R.D.T. = Réception et Décompte des Travaux
D.O.E. = Dossier des Ouvrages Exécutés.

Il s'agit là des 9 éléments normalisés d'un processus simple.

Il peut s'y ajouter 4 éléments normalisés supplémentaires quand il y a lieu de choisir le concepteur. Il s'agit là d'un processus composé. Ces éléments s'appellent:

D.C.C. = Dossier de Consultation des Concepteurs
A.M.E. = Assistance Marchés Etudes
C.G.E. = Contrôle Général des Etudes

étendue de la mission

Le maître d'ouvrage doit préciser dans le détail la mission qu'il va confier à l'homme de l'art:

- soit une mission ne comprenant que l'étude seulement sous forme d'avant projet ou de projet prolongé par la consultation des entrepreneurs et la mise au point du marché de travaux: c'est une mission de conception confiée à un concepteur;
- soit en plus de cette mission de conception, une mission de contrôle de l'exécution des marchés de travaux et le règlement des entrepreneurs: c'est alors une mission de maîtrise d'oeuvre.

On parle aussi de:

- mission complète: c'est une mission dont le contenu est suffisant pour mettre le concepteur ou le maître d'oeuvre en mesure de s'engager sur un coût d'objectif (travaux + honoraires). Elle est assortie d'une incitation au respect de ce coût d'objectif. Elle apporte souvent une garantie de fiabilité des estimations.
- mission partielle: il n'y a pas d'engagement sur un coût d'objectif: la rémunération est fixée forfaitairement à partir des éléments de mission mais avec un abattement de 10% des taux.

Ces missions s'exercent dans 4 domaines fonctionnels différents:

- les infrastructures: réservoirs, routes, AEP, assainissement, irrigation, drainage, barrages, ponts, éclairage;
- les bâtiments: habitations, bureaux, constructions sportives et socio-éducatives;
- les industries: silos, abattoirs, stations de pompage et traitement des eaux, traitement des ordures ménagères;
- la gestion.

2. les études de conception (APS – APD)

Au stade de la réalisation des ouvrages, la phase conception comprend les études ci-après, classées par ordre de complexité croissante:

- l'avant-projet sommaire ou A.P.S.
- l'avant-projet détaillé ou A.P.D.
- le projet: spécifications techniques détaillées (S.T.D.) et plan d'exécution des ouvrages (P.E.O.)

a) avant-projet sommaire (A.P.S.)

L'A.P.S. est le document qui donne les grandes lignes de la conception fonctionnelle, architecturale et technique de l'ensemble d'une opération d'investissement.

Le dossier d'avant-projet sommaire est destiné à permettre d'apprécier l'opportunité de réaliser l'opération selon la conception générale qui est envisagée.

C'est en principe sur le vu du dossier d'A.P.S. approuvé par le maître de l'ouvrage, qu'est prise la décision d'ouvrir les conférences, les enquêtes administratives et les consultations réglementaires.

Le dossier d'avant-projet sommaire comprend trois parties:

1. un rapport d'ordre économique, administratif et financier établi par le conducteur d'opération;
2. le programme de l'opération établi par le conducteur d'opération;
3. L'A.P.S. proprement dit établi par le maître d'oeuvre comprenant l'étude d'une solution d'ensemble et une estimation sommaire des dépenses.

L'avant-projet sommaire proprement dit comporte trois parties:

1. un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif, et dont les chapitres essentiels sont consacrés à :
 - a. l'exposé et à l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble possibles dans le cadre du programme;
 - b. la justification du choix de la solution d'ensemble préconisée, notamment par référence à la notion de coût global;

- c. la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée, énumérant les ouvrages et indiquant les caractéristiques fonctionnelles de chacun d'eux, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace, ainsi que le recours éventuel à des solutions types, pour les ouvrages ou leurs éléments;
 - d. l'indication des tranches et des délais possibles de réalisation;
 - e. l'indication des bases d'estimation des dépenses de premier établissement, de l'incertitude qui y est attachée et du programme des reconnaissances complémentaires nécessaires pour réduire cette incertitude.
2. une estimation sommaire des dépenses de premier établissement distinguant:
 - a. pour les divers ouvrages, les dépenses de reconnaissances complémentaires et les dépenses d'études et de construction;
 - b. pour l'ensemble de l'opération (en incorporant les données chiffrées fournies par le maître de l'ouvrage sur les frais d'ordre administratif et financier) les dépenses de libération des emprises et d'aménagement de l'infrastructure existante, les droits et taxes, les frais de financement et intérêts intercalaires;
 - c. pour chaque poste de dépenses, une tolérance en plus ou en moins, exprimée en pourcentage de son montant et caractérisant l'incertitude attachée à ses bases d'estimation et les aléas de réalisation normalement prévisibles.
 3. le dossier de la solution d'ensemble préconisée renfermant tous les plans (croquis, esquisses, schémas, plans, sections, élévations, perspectives ...), notes techniques et de calculs nécessaires à la compréhension et à l'appréciation de cette solution.

b) avant-projet détaillé (A.P.D.)

Un avant-projet détaillé peut porter, soit sur l'ensemble des ouvrages à réaliser dans le cadre d'une opération, soit seulement sur un groupe d'ouvrages à réaliser dans le cadre d'une tranche fonctionnelle, soit seulement sur un lot technique.

Tout A.P.D. doit permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter toutes les options architecturales, techniques, financières et de gestion des ouvrages.

UN dossier d'avant-projet détaillé contient:

1. un rapport établi par le conducteur d'opération et comportant:
 - un rappel des dispositions techniques administratives et financières retenues ;
 - un résumé des conférences, enquêtes et consultations;
 - une étude de rentabilité.
2. l'A.P.D. proprement dit établi par le maître d'oeuvre comprenant le dossier technique et l'évaluation détaillée des dépenses fondée sur un avant - métré.

L'avant-projet détaillé proprement dit comporte trois parties:

1. un mémoire, à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif, dont les chapitres essentiels sont consacrés:
 - a. à l'indication de l'ensemble des « données » utilisées (données d'ordre climatique, hydrologique, géotechnique, données sur l'encombrement des terrains par câbles, canalisations, ouvrages enterrés, ...) et de l'interprétation qui leur a été donnée pour l'étude de l'A.P.D.;
 - b. à l'indication de l'ensemble des dispositions réglementaires et des servitudes et de l'application qui en a été faite;

- c. à la justification des types d'ouvrages préconisés, en particulier par un exposé et une étude comparative des différents types d'ouvrages raisonnablement envisageables dans le cadre de la solution d'ensemble retenue et à l'indication, le cas échéant, des variantes susceptibles d'être admises;
 - d. à la description des ouvrages et de leurs principaux éléments dans la mesure où elle est nécessaire à la compréhension des plans (y compris la justification du dimensionnement dans les cas simples ne nécessitant pas de notes de calcul) et, en tout état de cause, pour expliquer les modes de construction et d'exploitation;
 - e. à l'indication des lots techniquement homogènes qui donneront lieu chacun à une spécification particulière;
 - f. à l'indication des dates souhaitables et délais normaux d'exécution des travaux, compte tenu du mode de dévolution envisagé;
 - g. à l'indication des bases d'évaluation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution et de l'incertitude qui y est attachée.
2. Le dossier technique des ouvrages renfermant:
- a. les plans aux échelles normalisées (plans, coupes, sections, élévations, profils, ...) représentant les ouvrages dans leur site avec le report des données recueillies et permettant d'apprécier leur convenance et de définir leur adaptation au terrain;
 - b. en tant que de besoin, les détails d'assemblage ou de construction et les notes de calcul permettant de fixer les caractéristiques principales de dimensionnement.

3. Les études d'exécution ou le projet

Le projet est le dernier document de la phase de conception.

Il s'agit d'études de détail relatives à l'exécution des ouvrages sur la base de l'avant-projet détaillé accepté par le maître de l'ouvrage. Ces études ont pour but essentiel la détermination dans tous leurs détails des dispositions architecturales et techniques des ouvrages et la spécification de lots techniques qui pourront être exécutés chacun par un spécialiste; elles portent sur:

- 1. les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement de tous les détails des ouvrages;
- 2. le choix des matériaux et des équipements;
- 3. la constitution de groupements d'éléments techniquement homogènes du point de vue de leur mise en oeuvre;
- 4. l'analyse des jonctions entre ces groupements de façon à pouvoir en attribuer la responsabilité sans équivoque;
- 5. le planning général des travaux.

Le projet se compose des « spécifications techniques détaillées » (S.T.D.) et des divers « plans d'exécution des ouvrages » (P.E.O.).

Les spécifications techniques détaillées comportent:

- 1. 1°- les spécifications techniques proprement dites, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans d'exécution des ouvrages, les travaux des diverses spécialités;
- 2. le programme général prévisionnel des travaux avec des dates probables d'intervention des différents spécialistes;
- 3. l'avant - métré ou « devis quantitatif » énumérant les diverses unités d'oeuvre employées dans la construction et indiquant la quantité nécessaire de chacune d'elle;
- 4. l'estimation détaillée des dépenses s'appuyant sur l'avant - métré.

Les plans d'exécution des ouvrages comportent:

1. les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont l'établissement précède et commande celui des plans d'exécution;
2. les plans d'exécution des ouvrages proprement dits, accompagnés de leurs nomenclatures et d'éventuelles instructions techniques; ces plans définissent sans ambiguïté, concurremment avec les spécifications techniques détaillées, les travaux des diverses spécialités.

4. Les études administratives ou la dévolution des travaux

Lorsque le projet est mis en forme, c'est-à-dire que toutes les pièces constitutives ont été établies, il y a lieu de passer à une seconde phase de l'opération: la «dévolution des travaux », c'est-à-dire la recherche de «l'exécutant».

Il existe deux grandes formes d'exécution des travaux:

- la régie: l'institution réalise les travaux par elle-même, avec son personnel et son matériel.
- l'entreprise: lorsque le maître de l'ouvrage ne dispose pas des compétences dans son service, on procède à une consultation pour retenir une entreprise (extérieure au service) qui réalisera les travaux.

Il en sera de même en ce qui concerne les études.

a) Classification des marchés publics

En dehors du cas de la régie, un marché sera conclu entre le maître d'ouvrage et le prestataire extérieur. Un marché peut être classé selon son objet, selon sa forme ou son mode de conclusion.

classification des marchés selon l'objet

1. les marchés de fournitures: c'est un contrat administratif ayant pour objet la livraison, moyennant paiement d'un prix dont les éléments sont définis à l'avance, d'objets mobiliers, choses fongibles ou de genre, matériels et matériaux de toute nature, produits, machines, matériels et outillages, denrées, sans que la présente liste soit limitative.
2. le marché de services: c'est un contrat administratif par lequel une personne morale ou physique s'engage à assurer des services déterminés qui pourront être répétés ou échelonnés dans le temps, ou à prêter son concours en personnel ou en matériel pour l'exécution de tâches nettement définies. Ex. : nettoyage, gardiennage, maintenance, locations, transports, etc.
3. le marché de travaux est un contrat administratif par lequel une entreprise s'engage à exécuter des travaux de construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de barrages, d'adductions, etc. pour le compte de l'administration.
4. le marché d'études: si l'administration n'est pas à mesure de mener à leur terme les études nécessaires pour aboutir directement à des réalisations, elle a recours à ce type de marché. Il doit être nettement défini dans son objet et dans son étendue. Ex. : marché d'études architecturales, d'études de barrages et d'aménagements, d'adduction d'eau, de routes.

classification selon la forme

La forme d'un marché dépend à la fois des quantités à fournir, de la durée, du nombre de fournisseurs. Elle dépend également du mode d'établissement du prix.

1. Modalités de réalisation: l'objet d'un marché doit être préalablement déterminé par l'administration et réalisé dans un délai défini par le contractant. Ceci implique que les besoins aient été exprimés avec précision.

Toutefois, il peut arriver que les quantités ne puissent être déterminées avec exactitude, que le montant des dépenses conduise à étaler le marché sur plusieurs exercices budgétaires ou que l'ensemble du marché ne puisse être exécuté par un fournisseur unique.

- Le marché à commandes: l'objet du marché est connu mais les besoins sont exprimés en valeur ou en quantité entre un minimum et un maximum. L'administration s'engage à commander le minimum et le contractant à livrer le maximum.

La durée du marché ne peut excéder celle d'utilisation des crédits budgétaires. S'il existe une clause de tacite reconduction, la durée totale admise ne doit pas dépasser cinq ans.

L'exécution des commandes est ordonnée par des bons de commandes successifs.

- Le marché de clientèle: l'objet du marché est défini, mais ni les quantités ni les valeurs ne sont fixées: il n'y a ni minimum ni maximum, à la différence d'un marché à commandes.

L'administration s'engage à confier à un contractant l'exécution de tout ou partie de certaines prestations et pendant au moins trois (3) ans. Le marché pourra comporter une clause de révision des conditions du marché et de dénonciation du marché au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision.

L'exécution des commandes se fait par bons de commande successifs.

- Le marché de programme: pour l'exécution des programmes à long terme, les marchés y afférents peuvent être contractés pour plusieurs années, à condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations d'engagements et des crédits de paiement disponibles.

Ces marchés sont surtout utilisés pour les opérations d'investissement telles que les constructions immobilières.

- Le marché à lots: lorsque le fractionnement peut présenter des avantages, le marché est partagé en lots pouvant faire l'objet de marchés séparés. Le nombre, la nature et l'importance des lots doivent être précisés lors de l'appel à la concurrence.

Les concurrents peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Le choix du contractant est fait par lot et il y aura autant de marchés que de contractants retenus.

Le marché à lots est souvent utilisé dans les marchés de travaux. La division en lots correspond aux divers corps d'état.

Cette forme de marché facilite l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises.

2. Mode d'établissement du prix.

- Le marché à prix forfaitaire: le prix offert correspond à l'ensemble des prestations réalisées pendant l'exécution du marché. Le prix est global et fixé à l'avance.

Bien que le prix soit déterminé forfaitairement, l'administration peut demander aux concurrents l'établissement d'un devis estimatif détaillé. Ce devis estimatif n'a pas une valeur contractuelle.

- Le marché à prix unitaires: le prix du marché n'est connu qu'à la fin des travaux et est fonction des quantités réellement exécutées et des prix unitaires déterminés à l'avance. Les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.

Le bordereau des prix unitaires a une valeur contractuelle.

- Le marché sur dépenses contrôlées est un contrat dans lequel les dépenses réelles et contrôlées du cocontractant lui sont intégralement remboursées majorées de frais généraux et bénéfices.

Remarques: quelque soit le mode d'établissement du prix, le prix peut être ferme, révisable ou ajustable.

- Le prix ferme: le prix ferme est celui qui ne peut être modifié en cours d'exécution du marché, à raison de variations des conditions économiques. Il est définitif pour toute la durée de la prestation. Il peut être cependant actualisé. L'actualisation a pour but de transposer un prix ferme initial en un nouveau prix ferme lorsque la période de validité des offres s'est écoulée sans que le titulaire du marché n'ait reçu l'ordre de service de commencer l'exécution des prestations. L'actualisation ne peut être prévue qu'une seule fois.
- Le prix ajustable: le prix ajustable conduit à calculer un prix de règlement à partir d'une référence définie dans le marché et qui doit être représentative du prix de la prestation. Les prix définis doivent avoir un caractère officiel. Il est adapté pour les marchés de produits, services courants, mais surtout pour les produits énergétiques.
- Le prix révisable: le marché dont la durée d'exécution dépasse six (6) mois peut contenir une clause permettant de tenir compte des variations économiques subies pendant le délai contractuel. La révision résulte de l'application d'une formule préalablement déterminée. Mais pour qu'elle soit appliquée, il faut que la variation atteigne un seuil d'au moins 3 à 5 % défini dans la clause. La révision des prix a un caractère périodique: elle se calcule mois par mois, acompte par acompte au fur et à mesure de l'exécution du marché.

Classification selon les procédures de passation des marchés

Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés de gré à gré.

L'adjudication et l'appel d'offres sont des procédures organisées et comportant en principe la plus large publicité; elles peuvent être utilisées indifféremment quels que soient l'objet ou le montant du marché.

Le marché de gré à gré est une procédure exceptionnelle; le choix de l'entreprise n'obéit à aucune réglementation précise.

- *Marchés par adjudication*

De manière générale, on a recours à l'adjudication quand les prestations sont simples ou d'un type courant. Le choix des entreprises s'opère d'après le seul critère du prix.

- l'adjudication ouverte: la procédure d'adjudication ouverte est caractérisée par le fait que tout candidat peut faire une offre. Elle commence par un avis d'adjudication. Dans la procédure d'adjudication, l'administration doit obligatoirement fixer, au préalable un prix maximum au-delà duquel le marché ne peut être passé. Ce prix maximum peut être établi sous la forme d'un rabais minimum et doit demeurer secret. La séance d'adjudication est généralement publique. Le candidat le moins - disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de l'approbation de cette adjudication par l'autorité compétente. Le candidat ainsi retenu reste lié par son offre jusqu'à l'expiration du délai d'engagement.
- l'adjudication restreinte: elle est caractérisée par le fait que sont seuls admis à concourir, les candidats agréés avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel de candidatures.

Le choix de l'entreprise se fait comme pour l'adjudication ouverte.

- *Marchés sur appel d'offres*

De manière générale, on a recours à l'appel d'offres quand les prestations sont de nature complexe, le choix des entreprises s'opère en ne retenant pas seulement le critère prix.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint:

- l'appel d'offres est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut remettre une offre. Il se caractérise par un avis public invitant les entreprises à soumissionner. Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis, mis à la disposition de toutes les entreprises qui en font la demande. La séance d'ouverture n'est pas forcément publique.
- l'appel d'offres est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats préalablement retenus par l'administration. Il est fait recours à l'appel d'offres restreint lorsqu'il s'agit de travaux ou fournitures qui ne peuvent être exécutés que par un nombre limité d'entreprises en raison de leur nature ou de leur complexité et à condition que les entreprises capables de réaliser les prestations envisagées soient toutes connues de l'administration. L'appel d'offres restreint est toujours précédé d'une recherche de candidatures au moyen d'une publicité identique à celle de l'appel d'offres ouvert. La sélection des candidats se fait par une commission et sur la base de critères préalablement définis.
- l'administration peut également procéder à des appels d'offres sur concours, en particulier dans le cadre d'un projet de construction d'ouvrage d'art ou de travaux spécialisés. Ce mode de consultation permet d'ouvrir largement l'éventail de la recherche technique; il permet à l'administration de choisir, entre plusieurs solutions proposées, celle qui lui paraît la meilleure sur le plan technique et en même temps la plus économique.

Dans ce cas, l'administration définit dans un programme de travaux les grandes lignes du projet: caractéristiques, contraintes, matériaux, essais, éventuellement le montant maximal de la dépense à ne pas dépasser.

- *Marchés de gré à gré (ou par entente directe)*

La procédure de gré à gré repose sur trois notions principales:

- liberté de discussion et d'attribution du marché pour les autorités contractantes;
- obligation d'organiser, dans la mesure du possible, une mise en compétition des entreprises;
- utilisation dans les cas limitativement énumérés par la réglementation. Les différents cas de passation d'un marché de gré à gré sont énumérés par la réglementation. On peut citer:
 - les cas d'adjudication ou d'appel d'offres infructueux.
 - les cas d'urgence impérieuse;
 - les cas de monopole de droit ou de fait;
 - les cas de prestations dont l'exécution doit être restée secrète.
 - les cas de prestations intéressant les besoins de la dépense.

- *travaux exécutés en concession:*

Le travail est réalisé par une personne étrangère à l'administration par un « concessionnaire ». Le contrat est assorti d'un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles devront être réalisés les travaux.

Le concessionnaire effectue les travaux à «ses frais, et à ses risques et périls ».

Le concessionnaire exploite le service public et perçoit des taxes sur les usagers du service public.

Le concessionnaire a la jouissance exclusive de l'exploitation pendant toute la durée de la concession.

L'administration n'utilise ce procédé que pour l'exécution de travaux exigeant d'importants capitaux et dont la rentabilité n'est pas immédiatement assurée (concessions de distribution des eaux potables, de distribution d'énergie électrique, etc.).

- *lettres de commande, factures et mémoires.*

Ils concernent les travaux et fournitures dont le montant est inférieur à une certaine somme. Dans ce cas l'administration conclut les marchés sous forme de « bon de commande » ou de « lettre de commande ».

Cette procédure peut ne pas exclure totalement la mise en concurrence des entreprises.

b) Le mécanisme de la mise en concurrence

principes généraux

Etant destinée à choisir parmi plusieurs candidats celui qui présente les meilleures garanties pour l'exécution des travaux dans les conditions économiques les plus avantageuses, la mise à la concurrence doit être la plus réelle possible. Elle doit respecter le plus possible le principe d'égalité entre concurrents.

la mise en concurrence

- *l'avis d'appel d'offres:*

C'est le document officiel qui permet aux soumissionnaires d'être informés du projet d'appel d'offres et de décider par conséquent de leur participation à la concurrence selon leur profil professionnel. Il se fait par voie de presse dans la concurrence illimitée, ou remis directement aux soumissionnaires dans le cas de la concurrence limitée.

L'avis doit fournir le maximum d'informations aux soumissionnaires potentiels: l'objet, le but et l'importance du marché, les critères d'éligibilité, la localisation du projet, la source de financement, le délai d'exécution, le maître d'ouvrage, le lieu et conditions d'acquisition du dossier, la date et l'heure limite de réception des offres, le lieu la date et l'heure d'ouverture des plis le cas échéant, les différentes garanties requises, les adresses pour les renseignements complémentaires.

- *le dossier d'appel d'offres:*

(ou dossier d'adjudication ou de concurrence) il est plus couramment appelé dossier de consultation des entreprises (D.C.E.).

Un DCE comprend trois parties:

- a. les pièces relatives aux conditions de l'appel à la concurrence:
 - l'avis d'appel d'offres ou l'avis d'appel public de candidature;
 - le règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) appelé encore cahier des charges d'adjudication ou cahier d'instruction aux soumissionnaires;
- b. les pièces qui, après adjudication, seront les pièces constitutives du marché; elles seront complétés ou paraphés par les soumissionnaires. Ce sont:
 - le cadre d'acte d'engagement;
 - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
 - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques.

- le cadre du détail estimatif (ou cadre du devis estimatif);
- le cadre du bordereau des prix unitaires;
- les plans.

Le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre du détail estimatif doivent contenir une description précise, claire, détaillée et complète de la définition et du mode d'évaluation:

- de chaque ouvrage ou partie d'ouvrage figurant dans le cadre du détail estimatif;
- de chaque nature d'ouvrage ou élément d'ouvrage figurant dans le cadre du bordereau des prix unitaires

Le CCTP doit être précis et aussi succinct que possible; il doit contenir la description des ouvrages indiquant leurs positions d'ensemble et de détail ainsi que les spécifications techniques imposées pour les matériaux et équipements.

Pour les ouvrages de travaux publics, il est recommandé de partager le CCTP en trois chapitres, dont le troisième n'est qu'éventuel:

- chapitre I: description des ouvrages;
- chapitre II: spécification des matériaux;
- chapitre III: prescriptions particulières et modalités d'exécution.

- c. les pièces propres à faciliter aux candidats l'intelligence du dossier et qui n'ont qu'un caractère indicatif. Ce sont entre autres:

- les études géotechniques;
- les avant - métrés;
- les notes de calcul.

Dans les appels d'offres avec concours, le DCE comprend les mêmes parties mais:

- le programme du concours est annexé au RPAO dans la première partie;
- le CCTP n'existe pas dans la deuxième partie;
- la troisième partie n'existe que si l'avant-projet d'une solution technique est donné à titre d'exemple.

Dans les adjudications, la première partie ne comporte que l'avis public d'adjudication.

Le dossier d'appel d'offres est en général vendu aux entrepreneurs intéressés. Le montant n'est pas très élevé mais cette pratique a un aspect dissuasif pour les candidats non sérieux et permet souvent aux services techniques de compenser la faiblesse des crédits de fonctionnement.

- *les soumissions:*

Ce sont les propositions d'offres établies par les candidats à l'appel d'offres. La date limite de dépôt ainsi que la présentation des offres sont précisées dans le dossier d'appel d'offres. Les soumissions comprennent deux parties:

- une offre technique composée entre autres des pièces suivantes:
 - les références techniques (liste des travaux similaires déjà réalisés)
 - la liste du matériel de l'entreprise et la liste du matériel que l'entrepreneur compte affecter aux travaux;
 - la liste du personnel dont il disposera sur le chantier;
 - le schéma d'organisation des travaux
 - le planning prévisionnel de réalisation des travaux
 - les attestations des services locaux (main-d'oeuvre, les impôts, la sécurité sociale,...)
 - un cautionnement provisoire dont le montant est fixé dans le dossier de consultation;
- une offre financière comprenant entre autres:

- le devis estimatif des travaux;
 - le bordereau des prix unitaires
 - la lettre de soumission de l'entreprise rédigée conformément au modèle joint au dossier d'appel d'offres.
- *choix de l'entreprise*
 Le choix de l'entreprise est fait par le bureau d'adjudication ou de l'appel d'offres dont la composition est fixée par les règlements propres à chaque administration. Les travaux se déroulent généralement de la manière suivante:
 - l'ouverture des plis par le bureau d'adjudication, très souvent en séance publique (ce qui permet aux candidats de comparer les propositions respectives) ou à huit clos.
 - l'analyse détaillée et technique des offres par une sous-commission technique;
 - la délibération sur la base des travaux de la sous-commission technique et proposition d'une entreprise adjudicataire;
 La proposition d'adjudication doit être approuvée par l'autorité chargée du contrôle de passation des marchés (soit le directeur du bureau d'adjudication, soit le ministre responsable, soit en conseil des ministres, cette hiérarchisation étant réglementée selon le montant du marché).
 Tous ces travaux sont sanctionnés par différents procès-verbaux:
 - le procès-verbal d'ouverture des plis;
 - le procès-verbal d'analyse technique;
 - le procès-verbal de délibération.

c) les pièces constitutives d'un marché

Rappels

Le marché est une convention signée entre l'administration et une entreprise privée pour l'exécution d'un travail, la fourniture d'un service ou de marchandises, moyennant le versement d'une somme.

Le marché de travaux publics occupe dans l'administration une place particulièrement importante. Il constitue la modalité à laquelle l'administration a le plus recours pour faire exécuter des travaux pour le compte de l'état ou des collectivités rurales ou urbaines.

Le marché de travaux publics est toujours et nécessairement un contrat administratif. De ce fait les difficultés qui pourraient surgir entre l'administration et l'entrepreneur sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Les personnes intéressées par ce contrat sont:

- l'entrepreneur;
- le maître d'ouvrage;
- le maître d'oeuvre.

pièces constitutives du marché

La présentation recommandée du dossier des pièces constitutives du marché est celle qui consiste à réunir:

- d'une part, dans une même brochure toutes les pièces écrites;
- d'autre part, dans une même chemise, tous les plans, notes de calculs, cahiers de sondages, dossier géotechnique, désignés dans le marché comme pièces constitutives du marché.

Les pièces écrites du marché comprennent principalement:

1. l'acte d'engagement;

2. le CCAP;
 3. le CCTP;
 4. le bordereau des prix unitaires;
 5. le détail estimatif ou devis estimatif;
 6. le sous - détail des prix unitaires (éventuellement);
 7. le calendrier d'exécution des travaux (éventuellement);
- 8°) lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que les plans, notes de calculs, cahier de sondages, dossier géotechnique, etc.

Dans le cas où, par son importance ou par sa nature, le marché ne justifie pas l'établissement de deux documents particuliers, le CCAP et le CCTP peuvent être réunis en un seul document, le cahier des clauses particulières (CCP) ou le cahier des prescriptions spéciales (CPS).

Gestion des marchés – Direction et contrôle des travaux



Composition d'une équipe de contrôle	31
Phase préliminaire ou démarrage du chantier	32
Direction et contrôle des travaux	32

Une fois le marché passé et, après un délai plus ou moins long de mobilisation de son personnel et de son matériel, l'entreprise va exécuter les travaux. Le rôle du maître d'oeuvre va consister à ce que l'entreprise exécute les ouvrages en respectant les clauses du marché: qualité, délais, prix.

On distinguera deux tâches principales:

- la direction des travaux assurée par la personne qu'on nomme l'ingénieur dans les marchés.
- le contrôle et la surveillance des travaux qui s'exercent en permanence, de manière à ce que les travaux soient exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques et aux règles de l'art en général quand le cahier des prescriptions techniques est muet sur un point.

A. Composition d'une équipe de contrôle

- *Le directeur des travaux*

Il est généralement nommé l'INGENIEUR ou CHEF DE LA MISSION DE CONTROLE, surtout dans le cas de la maîtrise d'oeuvre assurée par un bureau de contrôle étranger. Il a pour mission entre autres:

- la gestion administrative et financière du marché, en collaboration avec le conducteur d'opération ;
- la supervision du contrôle technique des travaux

- *Le contrôleur technique*

Sa mission sera d'assurer le contrôle de qualité et de quantité des travaux. Selon l'importance des travaux, on peut rencontrer plusieurs contrôleurs techniques sur un même chantier:

- le contrôleur des travaux de terrassement
- le contrôleur des travaux de béton, ...

Le contrôleur technique s'appuiera sur des collaborateurs tels que les équipes de topographie, de laboratoire, des métreurs et des surveillants de

chantier.

- *Le surveillant de chantier*

Permanent sur le chantier, le surveillant s'occupera essentiellement:

- de la surveillance effective des travaux en veillant au respect rigoureux du CCTP, des plans, des directives données par l'ingénieur:
 - qualité et quantité des matériaux
 - respect des techniques de mise en oeuvre prescrites, des plans d'exécution
- la tenue des livres de chantier.

Selon l'importance du chantier, les fonctions de directeur des travaux, de contrôleur technique et de surveillant de chantier pourront être assurées par une seule, deux ou plusieurs personnes.

B. Phase préliminaire ou démarrage du chantier

La direction des travaux joue un double rôle. En effet, elle est garante vis-à-vis du maître d'ouvrage de la bonne exécution technique mais aussi financière des travaux.

On se placera dans le cas fréquent où le lieu d'exécution des travaux est éloigné du lieu de séjour de l'ingénieur. Dans le cas où l'ingénieur réside sur le même lieu que la surveillance, grand chantier par exemple, il a moins de raison de déléguer ses responsabilités.

Le directeur des travaux s'assurera que les conditions suivantes sont remplies, avant tout démarrage des travaux :

1. *la notification* de l'approbation du marché: dès l'approbation du marché par l'autorité compétente, l'entrepreneur doit en être informé par écrit, et des exemplaires du marché lui seront donnés pour enregistrement;
2. *l'enregistrement* du marché : tout marché public sera obligatoirement enregistré dans les services chargés des domaines. Cet enregistrement sera un préalable à tout paiement à l'entreprise et à l'établissement de l'ordre de service de démarrage des travaux;
3. *l'ordre de service de démarrage des travaux*: c'est un ordre écrit qui fixera la date à laquelle le délai contractuel court.

C. Direction et contrôle des travaux

1. La gestion administrative des marchés

Pour accomplir ses missions, l'ingénieur doit rédiger des pièces soit pour le maître d'ouvrage, soit pour l'entreprise, ou faire établir des pièces par l'entreprise.

a) Les pièces écrites par l'ingénieur

Pendant la durée du chantier, l'ingénieur écrit des correspondances, des ordres de services ainsi que des rapports d'avancement des travaux. Il est responsable du bon établissement des documents de paiement de l'entreprise. A la fin du chantier, il est responsable de l'établissement des procès-verbaux de réception et du

dossier de recollement.

les correspondances

La gestion des correspondances est prévue dans le CCAP. Le directeur des travaux veillera au respect des délais de réaction, surtout pour les correspondances reçues de l'entreprise.

les ordres de services

Il s'agit d'un document comportant un talon détachable formant accusé de réception. Il a pour but de notifier à l'entreprise des décisions ayant une importance pour la conduite des travaux: ordre de commencer les travaux, modification du volume des travaux, mise en demeure, etc. ...La date de notification doit être bien déterminée.

L'accusé de réception de l'ordre de service doit être retourné par l'entrepreneur après signature et assorti, le cas échéant, de réserves.

Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée dans un délai de 10 jours à l'ingénieur.

La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.

Les principaux ordres de services auront trait:

- au démarrage des travaux: l'exécution d'un marché ne doit jamais démarrer sans au préalable un ordre de service qui en précisera d'ailleurs la date exacte de démarrage. L'établissement de cet ordre de service sera tributaire d'un certain nombre d'exigence du marché: enregistrement du marché auprès des services domaniaux, les assurances,
- à la suspension des travaux (pour cas de force majeure) et à leur reprise;
- à la modification du marché : prolongation du délai, modification du volume des travaux,...Ces modifications du marché feront l'objet d'un AVENANT.
- à des instructions relatives à la sécurité sur le chantier, à la qualité des travaux, au respect des clauses du marché (planning, matériel, personnel, ...)
- à des mises en demeure : les mises en demeure sont des sommations données à l'entreprise pour s'exécuter dans un délai bien précis par rapport à des décisions de l'ingénieur.

rapports d'avancement technique et financier

Suivant un délai fixé généralement sur le contrat de contrôle, l'ingénieur doit fournir au maître d'ouvrage un rapport d'avancement technique et financier. La plupart du temps il est prévu un rapport mensuel (généralement à l'issue de la mission de supervision) et un rapport trimestriel plus complet.

Le rapport mensuel fait le point de l'avancement du chantier en insistant sur le respect du planning. Il signale les principaux problèmes qui se sont posés et la manière dont ils ont été résolus ou non. On y joint un relevé des principales notes et ordres de service. Enfin il signale à l'attention du maître de l'ouvrage les points sur lesquels sa décision est sollicitée: modifications importantes, nécessité de trouver des crédits supplémentaires.

Dans le rapport trimestriel on trouve les éléments précédents mais synthétisés pour le trimestre. On y trouve aussi des renseignements financiers:

- état des dépenses du marché au cours du trimestre précédent et cumul des dépenses déjà faites;
- prévisions des travaux qui vont être exécutés et des dépenses qui vont être engagées dans les trois mois suivants;
- synthèse sur l'avancement global du marché et sur son coût prévisionnel

jusqu'à la réception définitive (si des reliquats sont prévisibles, le maître d'ouvrage peut fort bien décider d'en utiliser une partie pour financer d'autres actions) .

les procès - verbaux de réception

Les procès - verbaux de réception provisoire et de réception définitive sont du ressort du directeur des travaux.

Le surveillant assistera ce dernier dans les tâches nécessaires à la réception sur le terrain (vérification de la conformité des ouvrages).

La plupart du temps, les réceptions provisoires sont prononcées avec de petites réserves. Il est bon de fixer un délai à l'entreprise pour lever ces réserves. Si ce délai n'est pas respecté, on ne devra pas hésiter à appliquer des pénalités de retard. Si les textes du marché le permettent, il ne faut pas hésiter à subordonner tout ou partie du dernier paiement à la levée de ces réserves. L'expérience montre, en effet, qu'il est très difficile de mobiliser les cautions bancaires pour lever les réserves.

La réception définitive est toujours prononcée sans réserves.

b) Pièces à fournir par l'entrepreneur

- Dans un délai qui est généralement d'un mois après la notification, l'entrepreneur doit soumettre à l'agrément de l'ingénieur:

- un planning détaillé des travaux;
- une liste du matériel qui sera installé sur le chantier;
- une liste des fournitures qu'il compte acheter;
- une liste du personnel affecté aux travaux;

Il importe d'approuver ces propositions après les avoir éventuellement corrigées et discutées avec l'entrepreneur. Il faut vérifier, par exemple, que le planning est réaliste, qu'il tient compte des périodes de saison des pluies, d'occupation du terrain par les cultures.

- plans d'exécution

L'entreprise doit fournir des plans d'exécution préalablement aux travaux. Il est du ressort de l'ingénieur de vérifier les notes de calcul, d'approuver les plans d'exécution. Ceci se fait par ordre de service.

Parfois dans les grands chantiers, les plans d'exécution sont présentés au fur et à mesure de l'exécution des travaux. L'ingénieur devra faire en sorte que l'entrepreneur les présente suffisamment à temps avant l'exécution des ouvrages.

- dossier de recollement

Les travaux entièrement terminés, l'entrepreneur dispose de 30 jours pour remettre à l'ingénieur le dossier de recollement. Avec le surveillant, il vérifie la conformité de ce document qui comprend:

- l'ensemble des plans et dessins ayant servi à la réalisation du chantier; sur ces plans devront apparaître toutes les modifications intervenues pendant l'exécution.
- une copie des ordres de services et des procès
- verbaux (piquetage, côtes de fouilles, profils en long, etc.).
- les photos prises pendant l'exécution de parties d'ouvrages cachées ou recouvertes; elles sont souvent très utiles en cas de litiges entre les deux parties; il est donc souhaitable que l'entrepreneur joigne au dossier, les clichés en sa possession.
- les métrés complets et détaillés de tous les ouvrages; ne seront portés sur ces métrés que les quantités d'ouvrages prévues sur le marché ainsi

- que les modifications ayant fait l'objet d'un ordre de service ou d'un procès
- verbal dûment accepté par l'ingénieur.
- le détail estimatif chiffré.
- éventuellement, le détail de travaux exécutés en régie.
- la récapitulation détaillée des décomptes provisoires établis.
- le décompte définitif.

2. la gestion financière du marché

Les tâches de l'ingénieur en matière de gestion financière des marchés concerneront essentiellement:

- le suivi de la révision des prix;
- le suivi du montant des travaux;
- le règlement des travaux;

a) le suivi de la révision des prix

Dans le cas où une formule de révision des prix est prévue, il faut dès le début du chantier essayer de prévoir l'incidence de cette formule sur les prix.

La plupart du temps ces formules font intervenir peu de paramètres: coûts de la main d'oeuvre, prix des matériaux, prix des pièces détachées (donné par un indice), prix du carburant. Tous ces indices ont une variation prévisible en partie et il est bon de prévoir leur incidence dans le montant final du marché.

b) le suivi du montant des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur a pour devoir de préparer un métré aussi détaillé que possible des ouvrages ou parties d'ouvrages (tronçons de digues ou de canaux, vannes métalliques par exemple). En appliquant les prix unitaires de l'entreprise à ces métrés on détermine quel est le prix de chaque ouvrage.

Ces métrés et prix établis à partir des plans initiaux du marché sont comparés chaque fin du mois aux métrés réels établis d'après les plans d'exécution et les attachements.

Tous les mois l'ingénieur établit en liaison avec la surveillance un tableau présenté ainsi:

description de l'ouvrage	prix initial	prix rectifié	différence
ouvrage n°1	(1.000 000)	(1.100 000)	(+ 100 000)
ouvrage n°2	(3.500 000)	(3.000 000)	(- 500 000)
total	(4.500 000)	(4.100 000)	(- 400 000)

Image 1 : image 1

Ceci permet à tout moment de savoir si le montant des travaux restera dans l'enveloppe prévue initialement (y compris les imprévus et divers éventuels) . S'il y a dépassement prévisible, l'ingénieur pourra le combler par des économies sur certains postes moins vitaux, cas le plus fréquent.

Ces économies ne peuvent être réalisés que si ces postes ne sont pas encore exécutés. Aussi, dès le début des travaux, l'ingénieur doit faire le point de la marge de dépassements de crédits dont il dispose:

- prévisions disponibles pour imprévus et divers
- marges sur postes moins vitaux.

Tous les mois, l'ingénieur doit savoir quelle est la marge qui lui reste et en déduire les conséquences. Si le dépassement prévisible est trop élevé pour être absorbé par les économies possibles, il lui faut avertir le maître d'ouvrage le plus longtemps possible à l'avance. Celui - ci devra décider de diminuer la quantité des travaux ou d'augmenter les crédits, mais cette dernière solution prend toujours beaucoup de temps. Il faut tout faire pour éviter l'arrêt du chantier faute de crédits, ou le paiement de dommages et intérêts à l'entreprise.

c) règlement des travaux

mode de rémunération des entreprises

Les modalités principales de rémunération des entreprises sont les suivantes:

- rémunération à prix forfaitaire: ce mode de rémunération est recommandé pour les travaux de superstructure.
- rémunération sur prix unitaire : ce mode de rémunération est recommandé pour les travaux de VRD, terrassement (barrages, AHA, routes, ...), mais presque jamais dans les travaux de bâtiment.

Ces deux modes de rémunération peuvent être prévus simultanément dans un même marché pour le règlement d'ouvrages ou parties d'ouvrages différents.

Le prix initial ou prix de base est celui qui est réputé établi aux conditions économiques de base définies par le marché; c'est le prix auquel est conclu le marché et qui figure dans les documents constituant le contrat.

Le prix de règlement est celui qui découle du prix initial par application des règles contractuelles permettant de prendre en compte la variation des conditions économiques propres à la prestation faisant l'objet du marché; c'est le prix réellement payé à l'entreprise après exécution de la prestation.

Le montant du règlement est fréquemment différent du montant initial, soit par ce que les prix évoluent au cours de l'exécution du contrat, soit par ce que les quantités définitives sont différentes des quantités prévues, soit enfin par ce que les paiements sont modifiés par le jeu des primes, des réfections, des pénalités de retard ou des intérêts moratoires.

actualisation et révision des prix

Dès le stade de la consultation des entreprises, le choix du type de prix de règlement doit être clairement annoncé. Trois formes de prix de règlement sont généralement pratiquées:

- le prix ferme
 - le prix ferme actualisable
 - le prix révisable.
1. le prix ferme: recommandé pour les marchés à courte durée, il est simple à mettre en oeuvre.
 2. le prix ferme ajustable: le marché doit :
 - préciser le prix initial ;
 - indiquer la date ou le mois, auquel il est réputé avoir été établi ;
 - prévoir que le prix initial P_0 sera actualisé si un délai supérieur au délai d'engagement s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix initial (mois m_0) et la date d'effet (mois m) de l'acte portant commencement d'exécution des prestations;
 - prévoir que le calcul du prix du règlement P se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois ($m-3$) à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations (généralement, cet acte est l' O.S. de commencer les travaux);
 - fixer les modalités de l'actualisation en faisant référence à un index qui se définit comme un élément composite incorporant, en fonction d'une décomposition préétablie, un pourcentage de salaires et charges, un pourcentage de matériaux, un pourcentage de matériels et un pourcentage de produits et services divers (psd) composant les prix; les index sont des paramètres destinés à traduire l'évolution des coûts des facteurs composant les prix et ils sont annuels.

Il est alors fait application d'une formule qui se présente ainsi:

$$P = P_0 \times \left(\frac{I_{m-3}}{I_{m0}} \right)$$

Formule 1 : formule 1

3 - le prix révisable : pour les marchés de travaux (génie civil; génie rural), la révision se fait mensuellement par application d'une formule à index ayant la forme suivante:

$$P = P_0 \cdot (0,125 + 0,875 \cdot (\frac{I_m}{I_{m0}}))$$

avec :

P : prix révisé hors TVA

P_0 : prix initial du marché hors TVA

I_m : valeur de l'index au mois de révision

I_{m0} : valeur de l'index au mois d'établissement du prix P_0

Formule 2 : formule 2

La formule de révision peut se présenter sous plusieurs autres formes.

La révision des prix a un caractère périodique: elle se calcule mois par mois, acompte par acompte, au fur et à mesure de l'exécution du marché.

cautionnement

L'administration peut exiger des entreprises qui contractent avec elle, des garanties permettant d'assurer la bonne exécution du marché ou le remboursement des sommes dont les entreprises seraient reconnues débitrices.

Les garanties exigées des titulaires des marchés se font sous la forme d'un cautionnement dont la durée doit être obligatoirement précisée dans le marché.

Le cautionnement consiste à bloquer une certaine somme d'argent que l'administration pourra éventuellement saisir en tout ou partie.

A la fin de la garantie, le cautionnement peut être libéré totalement ou en partie (selon le degré de satisfaction par l'entreprise des exigences du marché auquel ce cautionnement a trait), sous forme de main - levée.

On distingue trois types de cautionnement : le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif, et les cautionnements d'avances.

1. Le cautionnement provisoire :

Le candidat à un appel à la concurrence est souvent tenu de constituer un CAUTIONNEMENT PROVISOIRE dont le montant est fixé dans le dossier de consultation.

La fourniture de cette pièce fera alors partie des critères d'éligibilité.

Le cautionnement provisoire permet à l'administration d'écarter du jeu de la concurrence toutes les offres peu sérieuses et de se garantir contre un refus d'exécution de l'entreprise retenue.

Ce cautionnement est transformé en cautionnement définitif pour l'entreprise retenue.

Pour les autres entreprises non retenues, l'administration établit la main - levée de cautionnement dès la fin de la procédure de consultation (c'est - à - dire l'approbation du P.V. de délibération).

Cependant, les entreprises agréées par l'administration peuvent être dispensées du cautionnement provisoire.

2. Le cautionnement définitif :

Ce cautionnement est exigible de l'entreprise retenue pour l'exécution du marché.

Il s'agit d'un cautionnement technique qui garantit l'administration de la bonne exécution des engagements de l'entreprise.

Il peut être facultatif : son exigence ou sa non exigence doit être indiquée dans le marché de même que son montant et ses modalités de constitution ou de restitution.

Selon la réglementation en vigueur au Burkina Faso, le cautionnement définitif doit correspondre à 10 % du montant du marché.

Modalités de constitution : le cautionnement définitif est souvent reparti en deux parties dont une première fixe et une deuxième proportionnelle.

- La première partie sera constituée dès le démarrage des travaux, en tout cas avant tout paiement à l'entreprise.
 - La deuxième partie sera constituée par retenue successive sur les décomptes mensuels de l'entreprise.
3. Modalités de restitution :
- L'administration pourrait octroyer à l'entreprise 3 types d'avances, à sa demande, et lorsque le marché le prévoit:
- l'avance de démarrage : elle sera accordée dans les conditions suivantes:
 - l'O.S. de démarrage des travaux a été effectivement signé de l'entreprise;
 - les assurances exigées de l'entreprise ont effectivement été fournies au contrôle;
 - le cautionnement définitif a déjà été constitué par l'entreprise;
 - le montant sollicité est couvert à 100 % par un cautionnement. ce cautionnement sera libéré par l'administration dès remboursement total des sommes avancées. Les conditions de remboursement sont précisées dans le marché.
 - l'avance sur matériaux : elle est accordée dans les conditions suivantes :
 - les matériaux sont effectivement approvisionnés sur le chantier;
 - présentation à l'administration de la facture d'acquisition de ces matériaux;
 - l'administration paiera alors à l'entreprise 80 % du montant de la facture;
 - la somme à payer à l'entreprise sera couverte à 100 % par un cautionnement;
 - les matériaux ainsi approvisionnés deviennent propriété de l'administration et ne peuvent plus être enlevés du chantier sans son accord.

ce cautionnement sera libéré par l'administration dès remboursement total des sommes avancées. Les conditions de remboursement sont précisées dans le marché.
 - l'avance sur matériels: elle est accordée exceptionnellement à l'entreprise pour l'aider à acquérir du matériel devant être utilisé sur le chantier. Cette avance sera obligatoirement cautionnée à 100 %. Le cautionnement ainsi constitué sera libéré dès remboursement total de l'avance accordée. Les conditions de remboursement de cette avance seront précisées dans le marché.

Modalités de règlement

1. Détermination des quantités :
La détermination quantitative des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés a pour but de permettre:
 - en cours de travaux, le paiement d'acomptes à l'entrepreneur;
 - en fin de travaux, l'établissement d'un décompte général.

Des constatations contradictoires sont faites en cours de travaux en vue de l'établissement, en fin des travaux, d'un décompte général précis.

En vue du paiement, en cours de travaux, d'acomptes pouvant avoir un caractère approché, les prestations exécutées font l'objet de simples estimations et font l'objet de la rédaction sur le champ de constats contradictoires (appelés aussi ATTACHEMENTS) .
2. Décompte mensuel:
C'est un état de situation établi chaque mois par l'entrepreneur récapitulant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre depuis le début de

l'exécution du marché.

Le projet de décompte accepté, vérifié ou rectifié par le maître d'oeuvre devient décompte mensuel.

Une erreur de décompte mensuel peut et doit être rectifiée au décompte suivant ou au décompte définitif.

3. Acompte mensuel:

Il est établi chaque mois par le maître d'oeuvre à partir du décompte mensuel. Il fait ressortir en général:

- le montant M1 de l'acompte à partir des prix de base, soit la différence entre décompte mensuel du mois (n) et le décompte mensuel du mois (n-1) .
- le montant Rp de la révision des prix
- le montant des taxes (TVA) - le montant à payer $M = M1 + Rp + TVA$ - retenue de garantie (le cas échéant).

Il peut donner lieu à un certificat de paiement.

4. Décompte final :

Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours en général à compter de la réception des travaux.

Ce projet de décompte final est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre : il devient alors le décompte final.

5. Décompte général :

Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend:

- le décompte final,
- l'état du solde à payer,
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service au plus tard 45 jours après la date de remise du projet de décompte final ou 30 jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

L'entrepreneur doit dans un délai fixé le renvoyer au maître d'oeuvre revêtue de la signature sans ou avec réserves.

Si le décompte général est signé sans réserves, il devient le DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU MARCHE ; sinon cela débouche sur une procédure contentieuse précisée dans le CCAG.

3. Le contrôle technique des travaux

a) Démarrage des travaux

Avant le début des travaux, le surveillant devra s'assurer que :

- l'entrepreneur a bien reçu, de l'ingénieur, l'ordre de démarrer les travaux;
- les plans et dessins ont bien été acceptés et signés par l'ingénieur responsable;
- le planning des travaux, proposé par l'entrepreneur a reçu l'accord de l'ingénieur;
- tous les engagements prévus par les cahiers des charges, ont bien été remplis par

l'entrepreneur (panneaux de chantier, déviations routières, etc.) ;

D'autres formalités sont nécessaires : avertir les autorités locales, les populations, les administrations que le chantier va commencer.

b) Implantation des ouvrages

Dès avant son départ, le surveillant doit se munir de jeux des plans des ouvrages (et des textes du marché) ainsi que d'un répertoire des bornes ou points qui vont servir de base aux travaux qui leur seront rattachés.

Dès son arrivée, le surveillant repère sur le terrain les bornes ou points cotés. De préférence, il en vérifie les côtes et les coordonnées. Rappelons qu'une borne peut avoir bougé et qu'il faut toujours se référer à au moins deux bornes.

Après cette vérification, le surveillant indique à l'entrepreneur (ou son représentant) l'emplacement des points de base. Ceci sera consigné sur un procès-verbal, contre - signé par l'entrepreneur. Celui - ci deviendra alors responsable du maintien en bon état des bornes et des repères de base.

A partir de ces repères, l'entrepreneur implante les ouvrages sous le contrôle du surveillant. Théoriquement, celui - ci vient après l'implantation pour la vérifier. En pratique, il vaut mieux réaliser cette implantation en commun, en lisant simultanément les côtes dans l'appareil. En effet, dans le cas d'une digue ou d'un canal, 2 lectures successives ne permettent pas toujours de retrouver les mêmes côtes sur un profil en long; soit qu'on ne reprenne pas les mêmes points du terrain naturel, soit à cause des erreurs inhérentes aux appareils topographiques.

Dès que les opérations de terrain sont terminées, on rédige un procès - verbal de piquetage auquel on joint les carnets topographiques, écrits à l'encre. Les ratures éventuelles sont signées des deux parties.

Dans le droit tel qu'il s'applique généralement, malgré la signature par la surveillance des P.V. de piquetage :

- l'entrepreneur est néanmoins responsable de la bonne implantation des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages;
- si au cours des travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, l'entrepreneur devra, lorsqu'il en sera requis, procéder à sa charge à la rectification correspondante à la satisfaction du contrôle (surveillant ou ingénieur).
- la vérification de toute implantation, alignement ou niveau par la surveillance (ou l'ingénieur) ne pourra avoir pour effet de relever l'entrepreneur de ses obligations quant à leur exactitude.
- l'entrepreneur devra soigneusement protéger tous les repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l'implantation des ouvrages.

c) contrôle des matériaux

1. **contrôle des matériaux au début du chantier**

Dans le marché devraient être prévus les emplacements des carrières et gîtes de matériaux nécessaires pour réaliser les ouvrages. Ce n'est pas toujours le cas et, même si cela est prévu, il faut vérifier que les carrières prévues par le marché sont bonnes.

Dès le début du chantier, l'entrepreneur devra proposer des carrières pour les pierres, les graviers, le sable, les emprunts de terre et de latérite. Pour ces derniers, en général, les propositions se font par tronçons de digue ou de remblai.

La surveillance doit approuver le choix de ces carrières et notifier les

mesures à prendre pour les rendre acceptables (décapage, purge, criblage ou lavage du gravier, ...).

Les matériaux pour béton tels que sables et graviers, sont envoyés dans un laboratoire pour définir les résistances obtenues par ce béton et les proportions à respecter. Pour cela, le laboratoire réalisera, après des essais d'équivalent de sable (E.S.), des analyses granulométriques (A.G.), et des essais de propreté du gravier, une formulation de béton.

Ce laboratoire est généralement celui des travaux publics, car un petit chantier n'a pas de laboratoire.

Les matériaux de remblai (latérite, argile, ...) sont en général analysés sur place (limites d'Atterberg, essai PROCTOR, sédimentométrie, bleu de méthylène), mais parfois en laboratoire (essai CBR).

Dans un petit chantier, on n'analyse pas le ciment, le fer à béton qu'on achète dans le commerce.

En général, le coût de ces essais préalables est à la charge de l'entrepreneur; mais parfois ce n'est pas prévu dans le marché et il faut prévoir un budget spécial.

2. **contrôle des matériaux en cours de chantier**

Le surveillant devra vérifier en cours de chantier que l'entrepreneur utilise bien les matériaux prévus avec les précautions voulues (lavage des graviers par exemple) et les proportions recommandées.

Surtout dans le cas de carrières hétérogènes, il est bon de faire contrôler si les qualités des matériaux sont constantes (cas des latérites par exemple).

Dans tous les cas, le surveillant aura pouvoir d'ordonner par écrit :

- l'enlèvement du chantier, dans un délai prescrit, de tous les matériaux qui, à son avis, ne seraient pas conformes aux exigences du marché;
- le remplacement de ces matériaux par d'autres matériaux convenables et appropriés.
- la démolition et la construction correcte de tout ouvrage qui, à son avis, ne serait pas conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d'exécution que les matériaux utilisés.

d) Surveillance de l'exécution

étude d'exécution

La plupart du temps, les plans du dossier de marché sont insuffisants pour passer à l'exécution des travaux, et il faut procéder au préalable, à des études d'exécution. Le rôle du surveillant est, en général, de contrôler les études préliminaires de terrain: sondages pénétrométriques, puits de reconnaissance, ...

respect du planning des travaux

L'ingénieur a approuvé le planning du chantier et le surveillant doit vérifier à tout moment que ce planning est respecté.

Si ce n'est pas le cas, le surveillant doit en aviser l'ingénieur et l'informer sur les raisons du retard. La tenue du journal du chantier fournit des éléments pour discuter avec l'entreprise des moyens de résorber ce retard ou pour lui accorder des délais supplémentaires éventuels.

les fouilles

Ce sont les parties sous terre qu'il faut surveiller le plus attentivement possible. En effet, une fois qu'elles sont recouvertes, il est difficile de déceler les malfaçons, puisque les désordres éventuels ont lieu quand le terrain est humide, soit plusieurs mois après le chantier.

Toutes les fouilles doivent donc être réceptionnées terminées et aucun remplissage de béton ne doit avoir lieu sans cette réception.

les remblais

Pendant l'exécution des remblais, le surveillant doit vérifier que:

- les carrières ont bien été " préparées " : enlèvement des arbres, de la couche végétale, des terres impropres;
- les fouilles de décapage sous remblai ont bien été exécutées. Parfois, en cas de mauvais sol d'assise, il faudra prévoir des purges. Celles
- ci ne pourront être creusées qu'après avis écrit de la surveillance représentant l'ingénieur;
- les remblais seront correctement mis en place : réglage par couches de 20 cm d'épaisseur au maximum, bon compactage, accrochage avec les couches inférieures qui seront scarifiées, humidification. Des contrôles fréquents seront réalisés et la surveillance doit passer plusieurs heures par jour pour mesurer les densités sèches en place et les comparer aux densités prévues au marché (en général 90 à 95 % de l'optimum proctor modifié). Un mauvais compactage peut compromettre tous les efforts faits à l'amont et n'être plus réparable ensuite.

Il ne faut pas oublier que des surlargeurs doivent être prévues (50 cm au moins) pour que tout le volume prévu soit bien compacté. Ces surlargeurs doivent souvent être enlevées à la niveleuse en fin de chantier.

Les essais nécessaires à la bonne réalisation du remblais compacté sont:

- l'essai de détermination de la portance du sol : CBR;
- les essais d'identification des matériaux: analyse granulométrique, sédimentométrie, limites d'atterberg, bleu de méthylène, Proctor;
- l'essai relatif au choix de la technique de compactage : planche d'essai (pour déterminer l'épaisseur des couches et le nombre de passe en fonction du type d'engin de compactage);
- les essais de vérification de la compacité obtenue: densitométrie.

On rappelle que trois facteurs importants affectent la qualité du compactage : la granularité, l'humidité, l'effort de compactage.

les déblais

Les déblais sont plus faciles à surveiller que les remblais car il n'est pas nécessaire de rester en permanence sur le chantier. Après le piquetage initial, seul est à effectuer le contrôle final des côtes.

Pour les petits canaux, on vérifie les côtes du plafond et on fait passer dans le canal un gabarit en bois aux dimensions du profil en travers. Pour les grands travaux, il faut procéder à des relevés topographiques contradictoires des profils en travers.

les bétons

Comme pour les remblais, la surveillance de la mise en oeuvre des bétons exige une présence renforcée sur le chantier. L'utilisation d'un scléromètre pour contrôler après coup la qualité des bétons est souhaitable lorsqu'il y a doute sur un ouvrage mal surveillé.

Les ferrallages doivent toujours être réceptionnés avant que le béton ne soit coulé, puisqu'ils ne seront plus visibles ensuite.

Le coffrage doit toujours être réceptionné pour s'assurer que les dimensions sont bien respectées et régulières, que ce coffrage est suffisamment solide et résistant pour éviter tout déplacement de l'ouvrage pendant le coulage du béton, pendant sa prise et pendant le décoffrage, que le béton ne perdra pas sa laitance à très des jours laissés entre éléments de coffrage;

Pour le béton lui-même, on vérifie que les matériaux sont bien propres ou lavés le cas échéant, qu'on ne met pas trop d'eau, que les quantités de matériaux déterminées dans la formulation de laboratoire sont respectées, que les ouvrages

sont protégés du soleil (par des nattes, des sacs, ...) et humidifiés pendant une quinzaine de jours.

En climat très chaud et pour les parties délicates, il faudra parfois couler les bétons la nuit si on veut obtenir une meilleure résistance.

Le surveillant veillera également à la hauteur de chute du béton et à sa vibration correcte.

Enfin, il faut régulièrement procéder à des essais de résistances d'éprouvettes de béton par un laboratoire spécialisé.

Signalons que les tolérances sur les dimensions des ouvrages sont très faibles, généralement 1 à 2 cm suivant la taille de ceux - ci. Une grande attention devra donc être assurée pour leur surveillance.

e) La tenue des cahiers de chantier

Un surveillant doit tenir un certain nombre de cahiers de chantier : journal de chantier, cahier des procès verbaux, cahier de notes de chantier, cahier des attachements.

le journal de chantier

Le journal de chantier est le document le plus important de la vie du chantier : absolument tout ce qui s'y passera devra y être consigné.

Ce registre est tenu par le surveillant et peut être consulté à tous moments par l'entrepreneur.

Le surveillant veillera à ce que les événements importants, inscrits sur le journal de chantier, soient visés par l'entrepreneur.

On mentionnera journallement:

- l'effectif du personnel, ou leur variation journalière;
- le mouvement et l'état du matériel, ou leur variation journalière;
- le stock des matériaux et carburants;
- les pannes importantes du matériel;
- les arrêts de chantier;
- les accidents;
- les visites importantes;
- l'état d'avancement des travaux réalisés dans la journée.

Le surveillant ne doit pas perdre de vue que ce cahier sert de document de base à tous réclamations ou litiges pouvant opposer l'entrepreneur au maître d'oeuvre. En particulier, si l'entrepreneur est en retard, le journal de chantier permet de voir quelles sont les causes du retard : mauvaise organisation du chantier ou aléas dont l'entrepreneur n'est pas responsable. Le journal sert alors d'argument pour accorder ou non des délais supplémentaires à l'entrepreneur.

le cahier des procès verbaux

C'est un cahier duplicata ou triplicata à feuilles numérotées, tenu par le surveillant, où sont enregistrés tous les procès verbaux (piquetage, réception de fouilles, de parties d'ouvrages, etc.)

Le procès - verbal doit comporter:

- le point sur la prise en compte des recommandations de la précédente réunion;
- le point sur l'état d'avancement des travaux;
- le point par rapport au planning des travaux;
- les observations éventuelles des différentes parties;

- les recommandations du contrôle en vue de la bonne marche du chantier
- la date et la signature des parties représentées.

Des croquis seront faits si nécessaires dans ce document pour élucider certaines explications ou indications.

Une copie du procès verbal sera attribuée à toutes les parties concernées avec bordereau d'envoi du directeur des travaux.

Un exemplaire non détachable restera sur le chantier pendant toute la durée des travaux.

le cahier des notes de chantier

La note de chantier est un document établi à l'échelon du surveillant du chantier et le plus souvent destiné au responsable local de l'entreprise.

Etabli sur un cahier duplicata, signé par le surveillant responsable, l'original est remis au destinataire, le double reste attaché au cahier.

Le surveillant portera sur ce cahier:

- le numéro d'ordre de la note de chantier;
- un résumé succinct du texte;
- la date de son établissement.

L'entrepreneur est tenu de signer le cahier lors de la remise de la note, cette signature tenant lieu d'accusé de réception.

La note de chantier a pour objet de préciser à l'entrepreneur des dispositions particulières généralement de peu d'importance intéressant le plus souvent l'organisation du chantier, la sécurité, les modalités d'exécution, les réceptions de matériaux, etc. En général ces dispositions ont été ordonnées de vive voix, mais la note de chantier a pour objet de rappeler et de confirmer ainsi ces instructions.

L'entrepreneur est tenu de remédier, le plus rapidement possible, aux défauts ou modifications signalées.

Avant l'établissement d'une note de chantier importante pouvant faire l'objet d'une réserve de la part de l'entrepreneur, le surveillant avisera l'ingénieur qui décidera.

le cahier des attachements

C'est un cahier triplicata à feuilles numérotées, tenu par le surveillant, ou sont enregistrés tous les attachements.

L'attachement est un constat contradictoire. Son importance est capitale quand il s'agit de parties d'ouvrages susceptibles d'être cachées, modifiées ou effacées par la suite des travaux.

L'attachement est la pièce de base du règlement des travaux de l'entreprise; à ce titre, il doit être incontestable. Pour cela il doit être établi contradictoirement avec l'entrepreneur ou son représentant agréé.

Pour que le cahier d'attachements soit valable, l'ingénieur responsable doit parapher chaque page avant sa mise en circulation.

Le surveillant inscrira, chaque fin de mois, la quantité de travaux exécutés dans le mois.

L'entrepreneur est tenu de le signer, mais il peut le faire avec réserves. Il dispose alors de 15 jours pour justifier ses réserves, faute de quoi les quantités indiquées par le surveillant seront seules retenues.

Les quantités indiquées sur ce cahier d'attachement ne sont qu'approximatives et ne pourront pas être considérées comme représentant le montant réel et exact des travaux exécutés. En général, on ne prend pas en compte 100 % des travaux exécutés pour plusieurs raisons:

- les prix unitaires de l'entreprise incluent des frais qui interviennent à la fin du chantier (repli du matériel, nettoyage du chantier, ...);

- si l'entreprise abandonne le marché, il faudra reprendre les travaux avec une autre et toutes les parties d'ouvrages non correctement terminées seront difficiles à récupérer.

Seul l'attachement final qui sert de base à l'établissement du décompte définitif doit être établi avec les quantités définitives exactes.

Il ne sera admis sur un attachement aucune surcharge, aucune feuille du cahier ne pourra être détachée. En cas d'erreur de transcription, il faut :

- soit barrer la page et inscrire la mention " annulée" dessus.
- soit effectuer visiblement la correction et parapher la partie par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur.

L'original de l'attachement est destiné à l'ingénieur; le double est remis à l'entrepreneur; le troisième exemplaire non détachable reste dans le cahier.

4. les réceptions et garanties des travaux

a) réceptions des travaux

La réception des travaux est définie comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. On parle de réception provisoire et de réception définitive.

la réception provisoire

C'est une constatation contradictoire de l'exécution de l'ouvrage, *faite immédiatement après les travaux*. Elle a pour effet, quand " les travaux sont entièrement reçus", d'ouvrir le délai de garantie.

Elle est demandée par l'entrepreneur une fois les travaux terminés. Cette demande est formulée par écrit.

Les opérations préalables à la réception comportent:

- la reconnaissance des ouvrages exécutés;
- les épreuves ou essais prévus aux cahiers des charges;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ou de l'inexécution de prestations prévues au marché;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux.

La réception provisoire est faite en présence du directeur des travaux, de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage ou de son représentant.

La date d'effet de la réception est la date retenue de l'achèvement des travaux.

la réception définitive

Il s'agit en fait de libérer l'entrepreneur de ses obligations contractuelles de parfait achèvement des travaux à l'issue d'un délai de garantie de 1 an (ce délai peut être ramené à 6 mois ou même moins pour certains travaux: entretiens d'ouvrages par exemple).

Pendant cette période l'entrepreneur doit:

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise demandés par le maître d'oeuvre;
- remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état ou il était lors de la "réception provisoire".
- procéder le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au

CCAP.

- remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution des travaux.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux demandés, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office.

La réception définitive met fin aux obligations de l'entrepreneur et elle lui permet de réclamer le solde du prix du marché, le remboursement de la retenue de garantie ou la main levée de caution.

b) les délais de garantie

La date d'effet de la réception provisoire des travaux constitue le point de départ des différents délais de garantie et de responsabilité :

- pendant *1 an* : l'entrepreneur a obligation de réparer tous les défauts de construction signalés par le maître d'ouvrage : c'est la *garantie de parfait achèvement*;
- pendant *2 ans* : l'entrepreneur doit garantir le bon fonctionnement des équipements que l'on peut enlever, démonter ou remplacer sans détériorer la construction : c'est la *garantie de bon fonctionnement*;
- pendant *10 ans* : le constructeur est responsable des malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination : il s'agit de la *responsabilité décennale*.

Le maître d'oeuvre est tenu, comme l'entrepreneur, aux garanties de bon fonctionnement et décennale.

5. 3.3-5 Les sanctions les différends et les litiges : (les mesures coercitives et leurs limites)

a) rappels

notion de clause exorbitante du droit commun

Les marchés de travaux sont des contrats administratifs, conclus dans l'intérêt général. Cela a d'importantes conséquences sur leur exécution. En effet, l'administration peut y inclure des dispositions qui dérogent au droit commun: ce sont des clauses exorbitantes du droit commun.

Concrètement, ces dispositions accordent à l'administration des prérogatives exceptionnelles pendant l'exécution du marché. Ces prérogatives concernent :

- le pouvoir de contrôle
- le pouvoir de modification unilatérale
- le pouvoir de résiliation.

Concernant le *pouvoir de contrôle*, il est nécessaire de rappeler que son efficacité repose sur l'existence d'un système de *sanctions adaptées*.

D'une manière générale, l'administration dispose d'un pouvoir de surveillance sur l'exécution des marchés publics. En matière de marchés de travaux, le contrôle de l'administration est renforcé et est assimilable à un véritable pouvoir de direction. L'administration intervient par des directives écrites: les ordres de services.

le pouvoir de sanction

Son originalité réside dans le fait que l'administration peut sanctionner non seulement un manquement aux obligations contractuelles (retard, malfaçon), mais également tout comportement qui entrave la bonne marche du service public.

b) les différents types de sanctions

On distingue 3 types de sanctions:

- les pénalités;
- les mesures coercitives;
- les résiliations pour faute grave.

les pénalités:

La pénalité la plus répandue est la pénalité de retard dans l'exécution des travaux.

La pénalité ne se rapporte pas toujours uniquement au délai d'exécution des travaux. Elle peut viser, par exemple, l'absence ou le retard aux réunions de chantier, le retard dans la remise de projet de décompte ou de dossiers d'exécution.

les moyens de coercition

1. la régie: en cas de défaillance de l'entrepreneur, l'administration, dans le cadre de la bonne marche du service public, peut se substituer à lui (ou lui substituer un tiers) : c'est le procédé de la régie.

Effet de la mise en régie:

- Elle ne met pas fin au marché;
- L'administration dispose des pouvoirs les plus larges pour faire exécuter le marché;
- C'est une mesure à caractère provisoire;

L'exécution du marché se fait aux frais et risques de l'entrepreneur.

2. l'opposition à la libération d'une garantie: l'un des moyens de coercition utilisé est l'opposition à la libération d'une garantie, en général dans le cas de réserves non levées. Après mise en demeure restée sans effet, le maître d'ouvrage prélèvera sur cette retenue les sommes nécessaires aux travaux.
3. la mise en demeure (voir paragraphe 4-2-5)

la résiliation du marché:

C'est la rupture du contrat avant que l'ouvrage ne soit totalement achevé. Dans tous les cas, c'est le maître d'ouvrage qui notifie sa décision par ordre de service en fixant la date d'effet. Cette décision implique la nécessité:

- de dresser un état des lieux contradictoirement, pour constater l'état du chantier et valoir procès - verbal de réception des ouvrages exécutés;
- d'établir un décompte général dans les mêmes délais que ceux indiqués dans les cahiers des charges;
- de verser à l'entrepreneur une indemnité correspondant au préjudice subi, à condition que celui - ci en fasse la demande dans les délais. Pour cela, il ne faut pas que la résiliation soit prononcée à ses torts ou prévue sans indemnités au contrat.

La résiliation sans indemnité pour l'entrepreneur pourra être prononcée:

- en cas de décès de l'entrepreneur, d'incapacité civile ou physique, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens;
- après une mise en demeure restée sans effet de se conformer aux dispositions du marché;

L'entrepreneur pourra, par contre, bénéficier d'une indemnité pour le préjudice qu'il

a subi s'il demande au maître de l'ouvrage la résiliation:

- après une année d'ajournement des travaux;
- en cas de non - mandatement des sommes qui lui sont dues (concernant au moins les deux premiers acomptes), avec arrêt du chantier de plus d'un an après mise en demeure de l'entrepreneur;
- si le maître de l'ouvrage décide d'arrêter le chantier pour des raisons autres que la faute de l'entrepreneur.

c) les différends et les litiges sur le chantier

notion de litige et de contentieux

Il y a litige dès lors que les contractants, maître de l'ouvrage ou entrepreneur, ne sont pas d'accord pour exécuter ou ne pas exécuter tel point du marché sachant que des sanctions sont prévues au contrat.

Il y a contentieux dès lors qu'intervient entre deux personnes un litige susceptible d'être porté devant les tribunaux.

précautions et recommandations pour éviter le " début " d'un litige

Pour éviter le " début " d'un litige, il est souhaitable d'avoir un marché où les clauses importantes sont clairement rédigées et tiennent compte de la spécificité du chantier. Il convient aussi de bien connaître et de savoir les appliquer dans des conditions constructives.

Quatre recommandations importantes peuvent être soulignées pour mener à bien un chantier et éviter des litiges:

1. être rigoureux et précis dans la comptabilité du chantier, en particulier les attachements et les décomptes;
2. savoir assurer une continuité du contrôle et une présence quasi permanente pour éviter de reprendre des travaux trop avancés;
3. ne jamais repousser à plus tard le règlement d'un différend quand on dispose d'atouts et d'éléments de discussion permettant d'aboutir à un compromis acceptable;
4. chercher les meilleurs compromis amiables et éviter le contentieux en fin de travaux.

la procédure contentieuse

Les litiges intervenant en matière de marchés de travaux sont de la compétence des tribunaux administratifs:

- les tribunaux de droit commun sont incompétents;
- c'est la loi qui, compte tenu de la nature juridique des marchés de travaux de travaux, accorde compétence aux tribunaux administratifs;
- c'est l'entrepreneur qui saisit les tribunaux administratifs. En effet, l'administration dispose du privilège du préalable (et du privilège de l'exécution d'office) qui lui permet de prononcer et de faire exécuter des sanctions sans avoir recours aux tribunaux.

En cas de litige, l'entrepreneur ne peut engager directement une procédure contentieuse : *il doit effectuer un recours préalable devant l'administration*, c'est - à - dire l'ingénieur en chef puis éventuellement le Ministre.

Cela permet souvent un règlement administratif de nombreux conflits. S'il n'obtient pas satisfaction, l'entrepreneur peut alors saisir les tribunaux administratifs.

d) examen de quelques problèmes pratiques

La mise en demeure:

Dès qu'une négociation ne s'avère pas possible pour le respect des règles du marché, un contractant mettra l'autre en demeure de respecter telle ou telle prescription.

La mise en demeure est inopérante vis - à - vis du maître de l'ouvrage public, compte tenu de sa qualité.

La mise en demeure suppose:

- une lettre recommandée avec accusé de réception (un ordre de service peut avoir le même effet si l'entrepreneur retourne le double, sauf si le contrat le stipule autrement) ;
- un exposé très clair des faits et du résultat escompté;
- un délai (d'au moins quinze jours) pour y satisfaire;
- la sanction qui assortira la non - exécution de la mise en demeure.

Il est conseillé de réitérer la lettre recommandée pour informer le défaillant de la mise en application de la sanction.

e) Examinons quelques exemples précis et schématisés de mise en demeure :

1. L'entrepreneur fait exécuter une partie de ses travaux par un sous - traitant non présenté à l'acceptation du maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréés.
 - le maître de l'ouvrage s'étant rendu compte de la participation à l'exécution des travaux d'un exécutant avec qui il n'a pas de lien contractuel en informe l'entrepreneur titulaire du marché;
 - le maître de l'ouvrage demande à l'entrepreneur de lui faire accepter son sous - traitant et de lui soumettre ses conditions de paiement pour agrément;
 - l'entrepreneur sera tenu de répondre à cette demande dans les quinze jours;
 - en cas de non - réponse, le maître de l'ouvrage peut sanctionner l'entrepreneur par la résiliation du marché.
2. Le maître de l'ouvrage de droit privé ne paie pas un acompte à l'entrepreneur.
 - l'entrepreneur rappelle au maître de l'ouvrage que sa situation lui a été remise depuis plus de trente jours (ce délai devra être justifié) et qu'elle n'a pas été payée;
 - l'entrepreneur demande le paiement de la situation dans un délai de quinze jours;
 - passé ce délai, si la situation n'est pas toujours payée, l'entrepreneur peut appliquer des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées, plus 2,5 points.
3. L'entrepreneur n'a pas levé les réserves à la réception dans le délai qui lui était imparti:
 - le maître de l'ouvrage lui rappelle la liste des réserves formulées lors de la réception, ainsi que les dates prévues de levée de réserve;
 - le maître de l'ouvrage réitère l'obligation à l'entrepreneur d'effectuer ces travaux de retouche dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être plus important si des délais d'approvisionnement l'exigent;
 - passé ce délai, les travaux seront effectués en régie, par une entreprise au choix du maître de l'ouvrage, aux frais et sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché.

4. L'entrepreneur a exécuté des travaux non conformes aux prescriptions du marché:
 - il est fait un rappel des prescriptions du marché et des références aux documents contractuels et D.T.U. Les circonstances constatées sur le chantier sont rapportées en mettant en évidence les différences entre l'exécution et les travaux prévus au marché;
 - il est enjoint à l'entrepreneur de rendre les travaux conformes à ceux demandés dans le marché, dans un délai qui doit être suffisant pour permettre d'exécuter correctement les travaux, sans toutefois être inférieur à quinze jours;
 - passé ce délai, les travaux seront exécutés en régie, aux frais et sous la responsabilité de l'entrepreneur défaillant par un entrepreneur choisi par le maître de l'ouvrage.
5. Le maître de l'ouvrage privé ne fait pas connaître à l'entrepreneur la date de réception dans le délai imparti, ou ne se présente pas sur le chantier à la date retenue pour la réception:
 - L'entrepreneur dresse alors un rappel des différentes demandes formulées au maître de l'ouvrage, comprenant aussi les dates, afin de lui faire constater qu'il n'a pas répondu dans les délais impartis, ou qu'il n'a pas assisté à la réception à la date prévue;
 - L'entrepreneur propose de nouveau au maître de l'ouvrage de prononcer la réception à une date comprise entre le huitième et le quinzième jour, compté à partir de la date de cette seconde demande;
 - l'entrepreneur rappellera alors les dispositions prévues dans le marché à cet effet.
6. L'entrepreneur ne remet pas son projet de décompte mensuel dans les trente jours qui suivent la fin des travaux en marchés.
Un ordre de service est alors envoyé à l'entrepreneur, lui rappelant:
 - que le projet de décompte mensuel n'est pas remis et que le délai de trente jours est passé;
 - qu'à partir de la date de réception de cet ordre de service une pénalité de 1/2000^e du montant de l'acompte sera appliquée par jour de retard. Si cette mesure n'est pas suivie d'effet, une mise en demeure peut s'en suivre. Elle précise:
 - le rappel des faits précédents;
 - l'obligation de présenter le projet de décompte en question, dans un délai de quinze jours;
 - passé ce délai, le projet de décompte sera établi par le maître d'oeuvre.